

ਇਹ ਐਕਟ 20 ਮਈ, 2026 ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕ ਇਤਿਹਾਸ ਲਈ ਵਿਧਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰਣੀਆਂ ਵੇਖੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਐਕਟ

[SBC 2002] ਅਧਿਆਇ 78

26 ਨਵੰਬਰ, 2002 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ

ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ

ਭਾਗ 1 — ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਡਿਵੀਜ਼ਨ 1 — ਜਨਰਲ

- 1 ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ
- 2 ਇਹ ਐਕਟ ਕਿਸ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
- 3 ਇਹ ਐਕਟ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
- 4 ਇਹ ਐਕਟ ਕਿਸ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ
- 5 ਇਸ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
- 5.1 ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਐਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
- 6 ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ
- 7 ਇਸ ਐਕਟ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਡਿਵੀਜ਼ਨ 2 — ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ

- 8 ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ
- 9 ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫਰਜ਼
- 9.1 ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ
- 10 ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ
- 11 ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਭਾਗ 2 — ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ — ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ

ਡਿਵੀਜ਼ਨ 1 — ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਬਣਾਉਣਾ

- 12 ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ
- 13 ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਲਈ ਲੋੜਾਂ
- 14 ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਧਾਂ
- 15 ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।
- 16 ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਡਿਵੀਜ਼ਨ 2 — ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖਾਸ ਸ਼ਰਤਾਂ

- 17 ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ
- 18 ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ
- 19 ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ
- 20 ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ
- 21 ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਮਨਾਹੀ
- 21.1 ਭੰਗ

22 ਪ੍ਰਵੇਗ ਸ਼ਬਦ ਵਰਜਿਤ ਹੈ

22.1 ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਡਿਵੀਜ਼ਨ 3 — ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਤੇ

23 ਹਾਲਤ ਨਿਰੀਖਣ: ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ

24 ਜੇਕਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਲਈ ਨਤੀਜੇ

25 ਨਵੇਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਤਾਲੇ ਰੀਕੀ ਕਰਨਾ

ਡਿਵੀਜ਼ਨ 4 — ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦੌਰਾਨ

26 ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਭੁਗਤਾਨ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮ

27 ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ

28 ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਆਨੰਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

29 ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ

30 ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।

31 ਤਾਲੇ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਹੁੰਚ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ

32 ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ

33 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੁਰੰਮਤ

34 ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਬਲੇਟਿੰਗ

ਡਿਵੀਜ਼ਨ 5 — ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ

35 ਹਾਲਤ ਨਿਰੀਖਣ: ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਅੰਤ

36 ਜੇਕਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਲਈ ਨਤੀਜੇ

37 ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ ਛੱਡਣਾ

38 ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਅਤੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਦੀ ਵਾਪਸੀ

38.1 ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼

39 ਜੇਕਰ ਫਾਰਵਰਡਿੰਗ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਗ 3 — ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ

40 "ਕਿਰਾਇਆ ਵਾਧਾ" ਦਾ ਅਰਥ

41 ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ

42 ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ

43 ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਰਕਮ

43.1 ਕਿਰਾਏ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਭਾਗ 4 — ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ

ਡਿਵੀਜ਼ਨ 1 — ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ

44 ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

44.1 ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਨਾਹੀ

45 ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ

45.1 ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ: ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ

45.2 ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ

45.3 ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਬਰਖਾਸਤਗੀ

46 ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨੋਟਿਸ: ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨਾ

47 ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨੋਟਿਸ: ਕਾਰਨ

48 ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨੋਟਿਸ: ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ

49 ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨੋਟਿਸ: ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

49.1 ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨੋਟਿਸ: ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ।

49.2 ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਹੁਕਮ: ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ

50 ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

51 ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ: ਧਾਰਾ 49 ਨੋਟਿਸ

- 51.1 ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ: ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ
- 51.2 ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
- 51.3 ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ: ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ
- 51.4 ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ: ਧਾਰਾ 49.2 ਦਾ ਹੁਕਮ
- 52 ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਰੂਪ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ
- 53 ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਾਰੀਖਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਦਲ ਗਈਆਂ

ਡਿਵੀਜ਼ਨ 1.1 — ਕੁਝ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ

- 53.1 ਕੁਝ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ

ਡਿਵੀਜ਼ਨ 2 — ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਆਰਡਰ

- 54 ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਲਈ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਆਰਡਰ
- 55 ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਲਈ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਆਰਡਰ
- 56 ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ
- 56.1 ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਫ਼ਰਮ: ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼
- 57 ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਭਾਗ 4.1

- 57.1-57.61 ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਭਾਗ 5 — ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ

ਡਿਵੀਜ਼ਨ 1 — ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ

- 57.7 ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸੇਵਾਵਾਂ
- 58 ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ
- 59 ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ
- 60 ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ
- 61 ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਨੋਟਿਸ
- 62 ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
- 63 ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ
- 64 ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ
- 64.1 ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
- 64.2 ਜੇਕਰ ਧਿਰਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼
- 65 ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਹੁਕਮ: ਐਕਟ, ਨਿਯਮਾਂ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ
- 66 ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਹੁਕਮ: ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ
- 67 ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਹੁਕਮ: ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
- 68 ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਹੁਕਮ: ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ
- 69 ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਹੁਕਮ: ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਿਆ
- 70 ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਹੁਕਮ: ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
- 71 ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼: ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ
- 72 ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਹੁਕਮ: ਫੀਸ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਹੁਕਮ
- 73 ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
- 74 ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ
- 75 ਸਬੂਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
- 76 ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- 77 ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
- 78 ਫੈਸਲਿਆਂ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਜਾਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ

ਡਿਵੀਜ਼ਨ 1.1

- 78.1 ਮੁੜ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ

ਡਿਵੀਜ਼ਨ 2 — ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ

- 79 ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ
- 80 ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ
- 81 ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ
- 82 ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ
- 83 ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਡਿਵੀਜ਼ਨ 3 — ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ

- 84 ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- 84.1 ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ
- 85 ਕੁਝ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੂਬਾਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਡਿਵੀਜ਼ਨ 4

- 86 ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
- 86.1-86.3 ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
- 87 ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਭਾਗ 5.1 — ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜੁਰਮਾਨੇ

- 87.01 ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜੁਰਮਾਨੇ
- 87.1 ਜਾਂਚਾਂ
- 87.2 ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ
- 87.3 ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜੁਰਮਾਨੇ
- 87.4 ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ
- 87.5 ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ
- 87.6 ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
- 87.7 ਫੈਸਲਿਆਂ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਧ ਜਾਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ
- 87.8 ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ
- 87.9 ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ

ਭਾਗ 6 — ਆਮ ਮਾਮਲੇ

ਡਿਵੀਜ਼ਨ 1 — ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੇ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ

- 88 ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੇ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ
- 89 ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਯਮ
- 90 ਜਦੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

ਡਿਵੀਜ਼ਨ 2 — ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

- 91 ਸਾਂਝਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
- 92 ਨਿਰਾਸ਼ ਕੰਟਰੈਕਟ ਐਕਟ
- 93 ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਜਾਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ
- 94 ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ

ਡਿਵੀਜ਼ਨ 2.1

- 94.1 ਮੁੜ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
- 94.11 ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
- 94.2 ਮੁੜ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
- 94.21 ਮੁੜ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
- 94.3 ਮੁੜ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
- 94.31 ਮੁੜ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ

ਡਿਵੀਜ਼ਨ 3 — ਅਪਰਾਧ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮ

- 95 ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ
- 96 ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਮਿਆਦ
- 96.1 ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

97 ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ

ਭਾਗ 7 — ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਪਰਿਣਾਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧ

98 "ਸਾਬਕਾ ਐਕਟ" ਦਾ ਅਰਥ

99 ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

100 ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ: ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

101-102 ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

103 ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ: ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ

104 ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਨਿਯਮ

104.1 ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

104.2 ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

104.3 ਤਬਦੀਲੀ — ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ

105-116 ਖਰਚ ਕੀਤਾ

117 ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਭਾਗ 1 — ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਡਿਵੀਜ਼ਨ 1 — ਜਨਰਲ

ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ

1 ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ:

"ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਧਾਰਾ 58 (1) [ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ] ਦੇ ਅਧੀਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ;

"ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਫਾਰਮ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਧਾਰਾ 10 (1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਫਾਰਮ [ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ] ਉਸ ਭਾਗ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ;

"ਅਧਿਕਾਰਤ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਾਈਟ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਾਈਟ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ;

"ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ", ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ

(ਇੱਕ) ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ,

(ਅ) ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਜਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ ਸਥਿਤ ਹੈ,

(ਏ) ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੁਆਰਾ, ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਹੋਰ ਨਿਵਾਸੀ ਦੁਆਰਾ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਜਾਂ

(ਸ) ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ ਸਥਿਤ ਹੈ;

"ਸਾਂਝਾ ਖੇਤਰ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ, ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ;

"ਡਾਇਰੈਕਟਰ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਧਾਰਾ 8 [ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ] ਅਧੀਨ ਨਿਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ, ਧਾਰਾ 9 (2) ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਉਸ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਰੱਖੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਫਰਜ਼ ਜਾਂ ਕਾਰਜ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ;

"ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਧਾਰਾ 58 (1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ;

"ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੀਮਾ ਦੇ, ਇੱਕ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਭਾਗ 5 [ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਹੱਲ] ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਜਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੁਆਰਾ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ;

"ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜੋ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ;

"ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਆਦੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਜੋ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ;

"ਜਨਰੇਟ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਧਾਰਾ 53.1 [ਕੁਝ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੋਟਿਸ] ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਫਾਰਮ ;

"ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ" , ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:

- (ੳ) ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਏਜੰਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ, ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ,
 - (i) ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ
 - (ii) ਇਸ ਐਕਟ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ;
- (ਅ) ਪੈਰਾ (a) ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਾਰਸ, ਨਿਯੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀ, ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ;
- (ੲ) ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਹੈ, ਜੋ
 - (i) ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ
 - (ii) ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਜਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ;
- (ਸ) ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ, ਜਦੋਂ ਸੰਦਰਭ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ;

"ਨਿਰਮਿਤ ਘਰ" ਦਾ ਅਰਥ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਨਿਰਮਿਤ ਘਰ ਪਾਰਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ;

"ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ

- (ੳ) ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ, ਮਾਸਿਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਜੋ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ
- (ਅ) ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਜੋ ਧਾਰਾ 44 (3) [ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ] ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ;

"ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪੈਸਾ, ਜਾਂ ਮੁੱਲ ਜਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਧਿਕਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਦੁਆਰਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਜੋਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ

(ੳ) ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ, ਜਾਂ

(ਅ) ਧਾਰਾ 97 (2) (k) [ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ] ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੀਸ ;

"ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕ" ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡਾਕ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਾਮਵਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ;

"ਕਿਰਾਇਆ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਯੂਨਿਟ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਬਦਲੇ, ਸਾਂਝੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ, ਜਾਂ ਮੁੱਲ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ:

- (ੳ) ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ;
- (ਅ) ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ;
- (ੲ) ਧਾਰਾ 97 (2) (k) [ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ] ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੀਸ ;

"ਰੈਂਟਲ ਯੂਨਿਟ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਵਾਲਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ;

"ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ

- (ੳ) ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ, ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੂਹ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਜਾਂ ਸਾਂਝੇ ਖੇਤਰ ਸਥਿਤ ਹਨ,
- (ਅ) ਉਹ ਪਾਰਸਲ ਜਾਂ ਪਾਰਸਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਮਾਰਤ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਸਾਂਝੇ ਖੇਤਰ ਸਥਿਤ ਹਨ,
- (ੲ) ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਖੇਤਰ, ਅਤੇ
- (ਸ) ਪਾਰਸਲ ਜਾਂ ਪਾਰਸਲਾਂ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਢਾਂਚਾ;

"ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਿਯਮ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਧਾਰਾ 57.7 [ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸੇਵਾਵਾਂ] ਜਾਂ 87.01 [ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜੁਰਮਾਨੇ] ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਿਯਮ ;

"ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪੈਸਾ, ਜਾਂ ਮੁੱਲ ਜਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਧਿਕਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਜੋਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ:

- (ੳ) ਕਿਰਾਏ ਲਈ ਪੋਸਟ-ਡੇਟਿਡ ਚੈੱਕ;
- (ਅ) ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ;
- (ੲ) ਧਾਰਾ 97 (2) (k) [ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ] ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੀਸ ;

"ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤ" ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ:

- (ੳ) ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਫਰਨੀਚਰ;
- (ਅ) ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ;
- (ੲ) ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਸੇਵਾਵਾਂ;
- (ਸ) ਪਾਰਕਿੰਗ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਹੂਲਤਾਂ;
- (ਅਤੇ) ਕੇਬਲਵਿਜ਼ਨ ਸਹੂਲਤਾਂ;
- (ਐਫ) ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ;
- (ਜੀ) ਸਟੋਰੇਜ ਸਹੂਲਤਾਂ;
- (ਹ) ਲਿਫਟ;
- (i) ਆਮ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸਹੂਲਤਾਂ;
- (ਜੇ) ਇੰਟਰਕਾਮ ਸਿਸਟਮ;

(ਕੇ) ਕੂੜਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ;

(ਲ) ਹੀਟਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ;

(ਮੀ) ਹਾਊਸਕੀਪਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ;

"ਮਿਆਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਮਿਆਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ;

"ਸਬਲੀਜ਼ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ

(ੳ) ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ

(i) ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਉਪ-ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ

(ii) ਸਬ-ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਸਬ-ਲੀਜ਼ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ

(ਅ) ਜੇ ਉਸ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਬਲੀਜ਼ ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ;

"ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ;

"ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤਾ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ, ਸਾਂਝੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਲਿਖਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ, ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ;

"ਕਿਰਾਏਦਾਰ" ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ

(ੳ) ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਅਤੇ

(ਅ) ਜਦੋਂ ਸੰਦਰਭ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਜਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰ।

ਇਹ ਐਕਟ ਕਿਸ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

2 (1) ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰ ਧਾਰਾ 4 [ਇਹ ਐਕਟ ਕਿਸ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ] ਦੇ ਅਧੀਨ, ਇਹ ਐਕਟ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ, ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

(2) ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਐਕਟ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਐਕਟ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

3 ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਐਕਟ ਅਤੇ ਨਿਯਮ *ਇਨਫੈਂਟਸ ਐਕਟ* ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਐਕਟ ਕਿਸ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ

4 ਇਹ ਐਕਟ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ

(ੳ) ਇੱਕ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਹਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਹਾਇਸ਼,

(ਅ) ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਜਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਹਾਇਸ਼,

(ੲ) ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਉਸ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਂ ਰਸੋਈ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ,

- (ਸ) ਰਹਿਣ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਮੇਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜੋ ਕਿ
- (i) ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ
 - (ii) ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ,
- (ਅਤੇ) ਛੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂ ਯਾਤਰਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਰਿਹਾਇਸ਼,
- (ਐਫ) ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਸਰਾ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਹਿਣ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼,
- (ਜੀ) ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ
- (i) **ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਅਸਿਸਟੇਡ ਲਿਵਿੰਗ ਐਕਟ** ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੇਅਰ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ,
 - (ii) **ਨਿਰੰਤਰ ਦੇਖਭਾਲ ਐਕਟ** ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਦੇਖਭਾਲ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ,
 - (iii) **ਹਸਪਤਾਲ ਐਕਟ** ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ,
 - (iv) ਜੇਕਰ **ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਐਕਟ** ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ , ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬਾਈ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ, ਇੱਕ ਨਿਰੀਖਣ ਇਕਾਈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ, **ਜਾਂ**
- (ਵਿੱਚ) **[ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 2026-12-6]**
- (ਅਸੀਂ) ਜੋ ਕਿ ਪੁਨਰਵਾਸ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
- (ਹ) ਇੱਕ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼,
- (i) ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਈ ਗਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਜਿਸਦੀ ਮਿਆਦ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ,
 - (ਜੇ) ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ **ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਡ ਹੋਮ ਪਾਰਕ ਟੈਨੈਂਸੀ ਐਕਟ** ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ
 - (ਕੇ) ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ, ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ।

ਇਸ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

- 5 (1) ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇਸ ਐਕਟ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
- (2) ਇਸ ਐਕਟ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਜਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ।

ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਐਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

- 5.1 (1) **ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਐਕਟ** ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਉਪਬੰਧ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਭਾਗ 4 ਦੇ ਭਾਗ 1.1 ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਨਾਂ, ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਭਾਗ 5 ਦੇ ਭਾਗ 1 ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਭਾਗ 5 ਦੇ ਭਾਗ 2 ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਭਾਗ 5.1 ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਥੋਪਣ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ:

- (ੳ) ਭਾਗ 1 **[ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗ]** , "ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ" ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ;
- (ਅ) ਧਾਰਾ 29 **[ਖੁਲਾਸਾ ਸੁਰੱਖਿਆ]** ;
- (ੲ) ਧਾਰਾ 44 **[ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ]** ;
- (ਸ) ਧਾਰਾ 46.3 **[ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ]** ;
- (ਅਤੇ) ਧਾਰਾ 48 **[ਸੁਣਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਕ੍ਰਮ ਦੀ ਸੰਭਾਲ]** ;
- (ਐਫ) ਧਾਰਾ 56 **[ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸੁਰੱਖਿਆ]** ;
- (ਜੀ) ਧਾਰਾ 57 **[ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ]** ;
- (ਹ) ਧਾਰਾ 58 **[ਨਿੱਜੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ]** ;

- (i) ਭਾਗ 59.1 [ਸਰਵੇਖਣ] ;
- (ਜੇ) ਧਾਰਾ 60 (1) (i) ਅਤੇ (2) [ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ] ;
- (ਕੇ) ਧਾਰਾ 61 [ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ] ।

(2) ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਭਾਗ 5 ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 29, 56 ਅਤੇ 61 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਹਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਸ ਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ

- 6 (1) ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸਥਾਪਿਤ ਅਧਿਕਾਰ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
- (2) ਜੇਕਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਧਾਰਾ 58 (1) [ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ] ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ।
- (3) ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੇਕਰ
- (ੳ) ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਐਕਟ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ,
 - (ਅ) ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੈਰ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਜਾਂ
 - (ੲ) ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਸਦੇ ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਐਕਟ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

- 7 (1) ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇਸ ਐਕਟ, ਨਿਯਮਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
- (2) ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਜੋ ਦੂਜੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਐਕਟ, ਨਿਯਮਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਵਾਜਬ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਡਿਵੀਜ਼ਨ 2 — ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ

- 8 ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ **ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਐਕਟ** ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫਰਜ਼

- 9 (1) ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਨਿਯੁਕਤ ਜਾਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
- (2) ਕਰਮਚਾਰੀ **ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਐਕਟ** ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ , ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।
- (3) ਅਤੇ (4) [ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 2023-47-66]
- (5) ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ

- 9.1** (1) ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਧਾਰਾ 9 (2) ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਕਰਤੱਵਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰਜ ਸੌਂਪ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਿਵਾਏ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ।
- (2) ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ
- (ੳ) ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,
- (ਅ) ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸ਼ਕਤੀ, ਡਿਊਟੀ ਜਾਂ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ, ਅਤੇ
- (ੲ) ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੁਆਰਾ ਢੁਕਵੇਂ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- (3) ਜੇਕਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
- (ੳ) ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ, ਜਾਂ
- (ਅ) ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਅਗਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
- (4) ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸ਼ਕਤੀ, ਫਰਜ਼ ਜਾਂ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ

- 10** (1) ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- (1.1) ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਫਾਰਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- (2) ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਭਟਕਣਾ ਜੋ ਇਸਦੇ ਤੱਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਵਰਤੇ ਗਏ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ।

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

- 11** (1) ਧਾਰਾ 9 (2) [ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵ] ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯੁਕਤ, ਨਿਯੁਕਤ ਜਾਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਿਵਲ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
- (ੳ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ
- (ਅ) ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ।
- (2) ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਦਾਲਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਨਿਆਂਇਕ **ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਐਕਟ** ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਭਾਗ 2 — ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ — ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ**ਡਿਵੀਜ਼ਨ 1 — ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਬਣਾਉਣਾ****ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ**

- 12** ਮਿਆਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਰੇਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ।

(ੳ) ਕੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤਾ 1 ਜਨਵਰੀ, 2004 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ

(ਅ) ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਲਈ ਲੋੜਾਂ

13 (1) ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ, 2004 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰੇਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

(2) ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

(ੳ) ਮਿਆਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ;

(ਅ) ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਸਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾਮ;

(ੲ) ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦਾ ਪਤਾ;

(ਸ) ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ;

(ਅਤੇ) ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਏਜੰਟ ਦਾ ਸੇਵਾ ਪਤਾ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ;

(ਐਫ) ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤ ਸ਼ਰਤਾਂ:

(i) ਉਹ ਤਾਰੀਖ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ;

(ii) ਜੇਕਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ, ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇ;

(iii) ਜੇਕਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਆਦ ਦੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਤੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ;

(iii.1) ਜੇਕਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਧਾਰਾ 97 (2) (a.1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਆਦ ਦੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ ਖਾਲੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ;

(iv) ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਵਧੀ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਰਕਮ, ਅਤੇ, ਜੇਕਰ ਕਿਰਾਇਆ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਕਮ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਬਦਲਦੀ ਹੈ;

(ਵਿੱਚ) ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਉਹ ਦਿਨ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ;

(ਅਸੀਂ) ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ;

(vii) ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਜਾਂ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਉਹ ਮਿਤੀ ਜਦੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਜਾਂ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

(3) ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਧਾਂ

14 (1) ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਿਆਰੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੇਧਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

(2) ਇੱਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਜੋੜਨ, ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸ਼ੇਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇਕਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ੇਧ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ।

(3) ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ:

- (ੳ) ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਭਾਗ 3 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ;
- (ਅ) ਧਾਰਾ 27 [ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ] ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ;
- (ੲ) ਇੱਕ ਮਿਆਦ ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।

15 ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ

- (ੳ) ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ,
- (ਅ) ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨਾ,
- (ੲ) ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਵਜੋਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ
- (ਸ) ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ।

ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

16 ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਡਿਵੀਜ਼ਨ 2 — ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖਾਸ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ

17 ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ, ਇਸ ਐਕਟ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ

18 (1) ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

- (ੳ) ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ, ਕਿਸਮ ਜਾਂ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ;
- (ਅ) ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ।

(2) ਜੇਕਰ, 1 ਜਨਵਰੀ, 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 19 [ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ] ਅਤੇ 20 [ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਮਨਾਹੀਆਂ] ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

(3) *ਇਹ ਭਾਗ ਗਾਈਡ ਡੌਗ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਡੌਗ ਐਕਟ* ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ

19 (1) ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ 1/2 ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਜਾਂ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।

(2) ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਜਾਂ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ

20 ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ:

- (ੳ) ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇ;
- (ਅ) ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ;
- (ੲ) ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
 - (i) ਜਦੋਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ
 - (ii) ਜੇਕਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ;
- (ਸ) ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ;
- (ਅਤੇ) ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਜਾਂ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ।

ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਮਨਾਹੀ

21 ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਵਜੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਜਾਂ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਭੰਗ

21.1 (1) ਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ:

"ਭੰਗ" ਦਾ ਅਰਥ *ਕੈਨਾਬਿਸ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਐਕਟ* ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ ;

"ਭੰਗ ਕੰਟਰੋਲ ਮਿਤੀ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਮਿਤੀ ਜਦੋਂ *ਭੰਗ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਐਕਟ* ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ;

"ਭੰਗ ਦਾ ਪੌਦਾ" ਦਾ ਅਰਥ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ *ਭੰਗ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਐਕਟ* ਵਿੱਚ ਹੈ ;

"ਵਧਣਾ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਫੈਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਵਾਢੀ ਕਰਨਾ;

"ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਨਾਬਿਸ" ਦਾ ਉਹੀ ਅਰਥ ਹੈ ਜੋ *ਕੈਨਾਬਿਸ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਐਕਟ* ਵਿੱਚ ਹੈ ।

(2) ਜੇਕਰ ਕੈਨਾਬਿਸ ਕੰਟਰੋਲ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

(ੳ) ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ

(ਅ) ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੰਗ ਪੀਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ,

ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਮਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭੰਗ ਪੀਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੰਬਾਕੂ ਪੀਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ।

(3) ਵਧੇਰੇ ਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਲਈ, ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਭੰਗ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਭਾਫ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਭੰਗ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

(4) ਭੰਗ ਕੰਟਰੋਲ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਮਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਭੰਗ ਦੇ ਪੌਦੇ ਉਗਾਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ, ਭੰਗ ਕੰਟਰੋਲ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ,

- (ੳ) ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਭੰਗ ਦੇ ਪੌਦੇ ਉਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਭੰਗ ਹਨ,
- (ਅ) ਪੌਦੇ ਉਗਾਉਣਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ
- (ੲ) ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪੌਦੇ ਉਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਭੰਗ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਵੇਗ ਸ਼ਬਦ ਵਰਜਿਤ ਹੈ

- 22** ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮਿਆਦ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੋ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਬਾਕੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਬਕਾਇਆ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਆਦ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇ।

ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

- 22.1** ਜੇਕਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਾਇਆ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ:

- (ੳ) ਇੱਕ ਨਿਵਾਸੀ ਜੋ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ;
- (ਅ) ਇੱਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰ, ਜੋ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਨਾਬਾਲਗ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਨਾਬਾਲਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਡਿਵੀਜ਼ਨ 3 — ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਤੇ

ਹਾਲਤ ਨਿਰੀਖਣ: ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ

- 23** (1) ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਉਸ ਦਿਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ।
- (2) ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ
- (ੳ) ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ
- (ਅ) ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲਾ ਨਿਰੀਖਣ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
- (3) ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰੀਖਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- (4) ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਨਿਰੀਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- (5) ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਤ ਨਿਰੀਖਣ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- (6) ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ
- (ੳ) ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਪ-ਧਾਰਾ (3) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ

(ਅ) ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੇਵਾਂ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ।

ਜੇਕਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਲਈ ਨਤੀਜੇ

24 (1) ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਜਾਂ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ, ਜਾਂ ਦੇਵਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ

(ੳ) ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਧਾਰਾ 23 (3) [ਨਿਰੀਖਣ ਲਈ 2 ਮੌਕੇ] ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ

(ਅ) ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੇ ਦੇਵਾਂ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ।

(2) ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਜਾਂ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ, ਜਾਂ ਦੇਵਾਂ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ

(ੳ) ਧਾਰਾ 23 (3) [ਨਿਰੀਖਣ ਲਈ 2 ਮੌਕੇ] ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ,

(ਅ) ਧਾਰਾ 23 (3) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਜਾਂ

(ੲ) ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਲਤ ਨਿਰੀਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।

ਨਵੇਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਤਾਲੇ ਰੀਕੀ ਕਰਨਾ

25 (1) ਨਵੀਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ, ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ

(ੳ) ਤਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੀਕੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਜਾਂ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਦੇਣ, ਅਤੇ

(ਅ) ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ (ੲ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਅਦਾ ਕਰੇ।

(2) ਜੇਕਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) (a) ਅਤੇ (b) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਡਿਵੀਜ਼ਨ 4 — ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦੌਰਾਨ

ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਭੁਗਤਾਨ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮ

26 (1) ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਰਾਇਆ ਉਦੋਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਇਸ ਐਕਟ, ਨਿਯਮਾਂ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਕੱਟਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

(2) ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਰਸੀਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

(3) ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ

(ੳ) ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ

(ਅ) ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜਾਂ ਦਖਲ ਦੇਣਾ।

(4) ਉਪ-ਧਾਰਾ (3) (a) ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੇਕਰ

(ੳ) ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਾਂ

(ਅ) ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ

27 (1) ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇਕਰ

- (ੳ) ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ
- (ਅ) ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਿਆਦ ਹੈ।
- (2) ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ
- (ੳ) ਸਮਾਪਤੀ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟਿਸ, ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ
- (ਅ) ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਉਸ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਆਨੰਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

28 ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਸ਼ਾਂਤ ਆਨੰਦ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ:

- (ੳ) ਵਾਜਬ ਨਿੱਜਤਾ;
- (ਅ) ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ;
- (ੲ) ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਧਾਰਾ 29 [ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ] ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ;
- (ਸ) ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ।

ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ

29 (1) ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਵੇ:

- (ੳ) ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ 30 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ;
- (ਅ) ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 24 ਘੰਟੇ ਅਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ, ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ:
- (i) ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼, ਜੋ ਕਿ ਵਾਜਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ;
- (ii) ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਵੇ;
- (ੲ) ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਲਿਖਤੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਹਾਊਸਕੀਪਿੰਗ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਂਟਰੀ ਉਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ;
- (ਸ) ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ;
- (ਅਤੇ) ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ;
- (ਐਫ) ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਨ ਜਾਂ ਮਾਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

(2) ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) (ਬੀ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।

30 (1) ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

- (ੳ) ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਜੋ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਾਂ
- (ਅ) ਉਸ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਿਅਕਤੀ।

(2) ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

(ੳ) ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਸਦ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ **ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ**, **ਸਕੂਲ ਐਕਟ** ਜਾਂ **ਵੈਨਕੂਵਰ ਚਾਰਟਰ** ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਜਾਂ

(ਅ) ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ

ਜੋ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚੋਣ ਸਮੱਗਰੀ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਤਾਲੇ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਹੁੰਚ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ

31 (1) ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤਾਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਹਰੇਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜੋ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

(1.1) ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਤਾਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ

(ੳ) ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ

(ਅ) ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

(2) ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੋ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।

(3) ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤਾਲਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ।

ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ

32 (1) ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਸਜਾਵਟ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ

(ੳ) ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਿਹਤ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ

(ਅ) ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦੀ ਉਮਰ, ਚਰਿੱਤਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਸਨੂੰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

(2) ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਵਾਜਬ ਸਿਹਤ, ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

(3) ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਯੂਨਿਟ ਜਾਂ ਸਾਂਝੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਿਵਾਸੀ ਦੁਆਰਾ ।

(4) ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਖਰਾਬੀ ਲਈ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

(5) ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) (a) ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਉਸ ਉਪ-ਧਾਰਾ ਦੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੁਰੰਮਤ

33 (1) ਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ, "**ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੁਰੰਮਤ**" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਮੁਰੰਮਤ ਜੋ

(ੳ) ਜ਼ਰੂਰੀ,

(ਅ) ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਅਤੇ

(ੲ) ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ

- (i) ਪਾਈਪਾਂ ਜਾਂ ਛੱਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਲੀਕ,
 - (ii) ਖਰਾਬ ਜਾਂ ਬੰਦ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਸੀਵਰ ਪਾਈਪ ਜਾਂ ਪਲੰਬਿੰਗ ਫਿਕਸਚਰ,
 - (iii) ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੀਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ,
 - (iv) ਖਰਾਬ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਤਾਲੇ ਜੋ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ,
- (ਵਿੱਚ) ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਜਾਂ
- (ਅਸੀਂ) ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ।

(2) ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ।

(3) ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੁਰੰਮਤ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ:

- (ੳ) ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ;
- (ਅ) ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੰਬਰ 'ਤੇ, ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ;
- (ੲ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਜਬ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

(4) ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

(5) ਜੇਕਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ

- (ੳ) ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ
- (ਅ) ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਹਿਸਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰੇਕ ਰਕਮ ਦੀ ਰਸੀਦ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

(6) ਉਪ-ਧਾਰਾ (5) ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ, ਇਹ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ:

- (ੳ) ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੇ ਉਪ-ਧਾਰਾ (3) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਸੀ;
- (ਅ) ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੇ ਉਪ-ਧਾਰਾ (5) (ਬੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਖਾਤਾ ਅਤੇ ਰਸੀਦਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ;
- (ੲ) ਇਹ ਰਕਮਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਵਾਜਬ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ;
- (ਸ) ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੁਰੰਮਤ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਿਵਾਸੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਜਾਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਹੈ।

(7) ਜੇਕਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਉਪ-ਧਾਰਾ (5) ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚੋਂ ਰਕਮ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਬਲੇਟਿੰਗ

34 (1) ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਸਬ-ਭਾੜੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

(2) ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

- (3) ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਸਬਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ, ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਡਿਵੀਜ਼ਨ 5 — ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ

ਹਾਲਤ ਨਿਰੀਖਣ: ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਅੰਤ

- 35** (1) ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ।
- (ੳ) ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਂ
- (ਅ) ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ।
- (2) ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰੀਖਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- (3) ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਨਿਰੀਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- (4) ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਤ ਨਿਰੀਖਣ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- (5) ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ
- (ੳ) ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਜਾਂ
- (ਅ) ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਲਈ ਨਤੀਜੇ

- 36** (1) ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਜਾਂ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ, ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ
- (ੳ) ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਧਾਰਾ 35 (2) [ਨਿਰੀਖਣ ਲਈ 2 ਮੌਕੇ] ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ
- (ਅ) ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ।
- (2) ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਜਾਂ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ, ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ
- (ੳ) ਧਾਰਾ 35 (2) [ਨਿਰੀਖਣ ਲਈ 2 ਮੌਕੇ] ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ,
- (ਅ) ਧਾਰਾ 35 (2) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਜਾਂ
- (ੲ) ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨਾਲ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਿਤੀ ਨਿਰੀਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।

ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ ਛੱਡਣਾ

- 37** (1) ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ ਖਾਲੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- (2) ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ ਖਾਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ

(ੳ) ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਛੱਡੇ, ਸਿਵਾਏ ਵਾਜਬ ਘਿਸਾਅ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਦੇ, ਅਤੇ

(ਅ) ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਜਾਂ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਦਿਓ ਜੋ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਜਾਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੱਕ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਅਤੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਦੀ ਵਾਪਸੀ

38 (1) ਉਪ-ਧਾਰਾ (3) ਜਾਂ (4) (a) ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਿਵਾਏ, ਬਾਅਦ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ

(ੳ) ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਅਤੇ

(ਅ) ਜਿਸ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਫਾਰਵਰਡਿੰਗ ਪਤਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,

ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

(ੲ) ਉਪ-ਧਾਰਾ (8) ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਜਾਂ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ;

(ਸ) ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਜਾਂ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ।

(2) ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੇਕਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਜਾਂ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਧਾਰਾ 24 (1) *[ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ]* ਜਾਂ 36 (1) *[ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਨਿਰੀਖਣ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ]* ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

(3) ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਜਾਂ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਰਕਮ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ

(ੳ) ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ

(ਅ) ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।

(4) ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਜਾਂ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਰਕਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ,

(ੳ) ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਕਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ

(ਅ) ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਰਕਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।

(5) ਉਪ-ਧਾਰਾ (4) (a) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਜਾਂ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਜਾਂ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਧਾਰਾ 24 (2) *[ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ]* ਜਾਂ 36 (2) *[ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ]* ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

(6) ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ

(ੳ) ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ

(ਅ) ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ, ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ, ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਦੁੱਗਣੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ।

- (7) ਜੇਕਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਉਪ-ਧਾਰਾ (3) ਜਾਂ (4) ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਕਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਦੁਆਰਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹੋਰ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।
- (8) ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) (c) ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ
- (ੳ) ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਧਾਰਾ 88 (c), (d) ਜਾਂ (f) [ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ] ਅਧੀਨ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ,
 - (ਅ) ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਦੇ ਕੇ, ਜਾਂ
 - (ੲ) ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ
 - (i) ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ, ਜਾਂ
 - (ii) ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼

38.1 (1) ਇੱਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰ, ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਭਾਗ 5 [ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ] ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ , ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਜਾਂ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਦੁੱਗਣੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ:

- (ੳ) ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਧਾਰਾ 38 (1) ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ;
 - (ਅ) ਉਸ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਧਾਰਾ 38 (3) ਜਾਂ (4) (ਬੀ) ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ;
 - (ੲ) ਉਸ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 38 (4) (ੲ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- (2) ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ, ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 38 (1) (c) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਰਕਮ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਫਾਰਵਰਡਿੰਗ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।

39 ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫਾਰਵਰਡਿੰਗ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ,

- (ੳ) ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਜਾਂ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ, ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ
- (ਅ) ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਜਾਂ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਗ 3 — ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ

"ਕਿਰਾਇਆ ਵਾਧਾ" ਦਾ ਅਰਥ

40 ਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ, "ਕਿਰਾਇਆ ਵਾਧਾ" ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ

- (ੳ) ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਵਾਧੂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ, ਅਤੇ
- (ਅ) ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਧਾਰਾ 13 (2) (f) (iv) [ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਲਈ ਲੋੜਾਂ: ਵਾਧੂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ] ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਮਿਆਦ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ।

ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ

41 ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਸ ਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ

42 (1) ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ:

(ੳ) ਜੇਕਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਰੀਖ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਯੂਨਿਟ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਸੀ;

(ਅ) ਜੇਕਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਖਰੀ ਕਿਰਾਏ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮਿਤੀ।

(2) ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

(3) ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

(4) ਜੇਕਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਉਪ-ਧਾਰਾਵਾਂ (1) ਅਤੇ (2) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੋਟਿਸ ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਰਕਮ

43 (1) ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਰਕਮ ਤੱਕ ਹੀ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

(ੳ) ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ,

(ਅ) ਉਪ-ਧਾਰਾ (3) ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ

(ੲ) ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

(2) ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇਸ ਭਾਗ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਰਾਏ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।

(3) ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) (a) ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

(4) [ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 2006-35-66।]

(5) ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵਸੂਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਸੂਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਿਰਾਏ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

43.1 (1) ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਇੱਕ ਮਿਤੀ ਜੋ ਧਾਰਾ 90 (a), (b), (c) ਜਾਂ (d) ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਧਾਰਾ 97 (2) (p) ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਤੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਨੋਟਿਸ ਉਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ।

(2) ਇਸ ਭਾਗ ਅਧੀਨ ਧਾਰਾ 43 (1) (ੲ) ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਣਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨੋਟਿਸ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਜੇਕਰ ਨੋਟਿਸ

(ੳ) ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ, 30 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ

(ਅ) ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮਿਤੀ 30 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ।

ਭਾਗ 4 — ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ

ਡਿਵੀਜ਼ਨ 1 — ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ

ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

44 (1) ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ:

(ੳ) ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ:

(i) ਧਾਰਾ 45 [ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ];

(i.1) ਧਾਰਾ 45.1 [ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ: ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ];

(ii) ਧਾਰਾ 46 [ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨੋਟਿਸ: ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨਾ];

(iii) ਧਾਰਾ 47 [ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨੋਟਿਸ: ਕਾਰਨ];

(iv) ਧਾਰਾ 48 [ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨੋਟਿਸ: ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ];

(ਵਿੱਚ) ਧਾਰਾ 49 [ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨੋਟਿਸ: ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ];

(ਅਸੀਂ) ਧਾਰਾ 49.1 [ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨੋਟਿਸ: ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਯੋਗਤਾ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ];

(vii) ਧਾਰਾ 50 [ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ];

(ਅ) ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਆਦ ਦਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਜੋ, ਧਾਰਾ 97 (2) (a.1) ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਰਦਾ ਹੈ;

(ੲ) ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ;

(ਸ) ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ ਖਾਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ;

(ਅਤੇ) ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਖਰਾਬ ਹੈ;

(ਐਫ) ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ;

(ਜੀ) ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਇੱਕ ਸਬਲੀਜ਼ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ।

(2) [ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 2003-81-37।]

(3) ਜੇਕਰ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਜੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਨਵਿਆਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਨਾਹੀ

44.1 ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ, ਜਦੋਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ,

(ੳ) ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਜਾਂ ਹਾਲਾਤ, ਜਾਂ

(ਅ) ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਵਾਜਬ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਜਾਂ ਹਾਲਾਤ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ

45 (1) ਇੱਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣ 'ਤੇ

- (ੳ) ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ
- (ਅ) ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹੈ।
- (2) ਇੱਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਆਦ ਦੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ
- (ੳ) ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ,
- (ਅ) ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ
- (ੲ) ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹੈ।
- (3) ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਿਆਦ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਜਬ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- (4) ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਧਾਰਾ 52 [ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਰੂਪ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ] ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ: ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ

45.1 (1) ਇਸ ਭਾਗ ਅਤੇ ਭਾਗ 45.2 ਵਿੱਚ:

"ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ" ਦਾ ਅਰਥ *ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨ ਐਕਟ* ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ ;

"ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿੱਸਾ" ਦਾ ਉਹੀ ਅਰਥ ਹੈ ਜੋ *ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨ ਐਕਟ* ਵਿੱਚ ਹੈ ;

"ਘਰੇਲੂ ਹਿੱਸਾ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹਿੱਸਾ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਜਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ, ਜਿਸਨੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਜਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਆਨੰਦ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਜਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ

(ੳ) ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਜਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੈਦ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਾਜਬ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ,

(ਅ) ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਜਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ,

(ੲ) ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਜਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ,

(ਸ) ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਜਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ

(i) ਡਰਾਉਣਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਾਂ ਧਮਕੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਧਮਕੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ,

(ii) ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਜਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ,

(iii) ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਜਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ

(iv) ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਅਤੇ

(ਅਤੇ) 19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਜਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੱਸਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧਾ ਸਾਹਮਣਾ;

"ਲੰਬੀ-ਮਿਆਦੀ ਦੇਖਭਾਲ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਜਿਸਦੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ;

"ਲੰਬੀ-ਮਿਆਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸਹੂਲਤ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ:

- (ੳ) *ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਅਸਿਸਟੇਡ ਲਿਵਿੰਗ ਐਕਟ* ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੇਅਰ ਸਹੂਲਤ ;
- (ਅ) ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਹੂਲਤ ਜੋ, *ਨਿਰੰਤਰ ਦੇਖਭਾਲ ਐਕਟ* ਦੇ ਤਹਿਤ , ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ;
- (ੲ) ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ
 - (i) *ਹਸਪਤਾਲ ਐਕਟ* ਦੀ ਧਾਰਾ 1 ਵਿੱਚ "ਹਸਪਤਾਲ" ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪੈਰਾ (c) , ਜਾਂ
 - (ii) ਉਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5।
- (2) ਇੱਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਆਦ ਦੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਜੇਕਰ ਧਾਰਾ 45.2 [ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ] ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ:
 - (ੳ) ਜੇਕਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ
 - (i) ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਰਭਰ ਜੋ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ
 - (ii) ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਜਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ;
 - (ਅ) ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਵਜੋਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ;
 - (ੲ) ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
- (3) ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਆਦ ਦੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ
 - (ੳ) ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ
 - (ਅ) ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹੈ।
- (4) ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਧਾਰਾ 52 [ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਰੂਪ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ] ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
- (5) ਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਲਈ, ਇਸ ਭਾਗ ਜਾਂ ਭਾਗ 45.2 ਵਿੱਚ "ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ" ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਜਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਆਸ਼ਰਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਆਸ਼ਰਿਤ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ

- 45.2** (1) ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਧਾਰਾ 45.1 [ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ: ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ] ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਆਦ ਦੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ
- (ੳ) ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ, ਅਤੇ
 - (ਅ) ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ, ਜੇਕਰ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।

- (2) ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ
- (ੳ) ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿਓ, ਅਤੇ
 - (ਅ) ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖੋ।
- (3) ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ:
- (ੳ) ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) (a) ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਬੂਤ;
 - (ਅ) ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਖਤ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਬੂਤ।

ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਬਰਖਾਸਤਗੀ

45.3 ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਆਦ ਦੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਧਾਰਾ 45.1 [ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ: ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ] ਦੇ ਤਹਿਤ 2 ਜਾਂ ਵੱਧ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੁਆਰਾ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕੋ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ ਖਾਲੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨੋਟਿਸ: ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨਾ

- 46** (1) ਜੇਕਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਉਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- (2) ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਧਾਰਾ 52 [ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਰੂਪ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ] ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- (3) ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜੇਕਰ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜੋ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਰਕਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ।
- (4) ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ
- (ੳ) ਬਕਾਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ
 - (ਅ) ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਕਰੇ।
- (5) ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਜਿਸਨੂੰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਉਪ-ਧਾਰਾ (4) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ
- (ੳ) ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ
 - (ਅ) ਉਸ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਿਸ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- (6) ਜੇ
- (ੳ) ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਉਪਯੋਗਤਾ ਖਰਚੇ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ
 - (ਅ) ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਮੰਗ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਪਯੋਗਤਾ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ,
- ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਯੋਗਤਾ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਕਿਰਾਏ ਵਜੋਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨੋਟਿਸ: ਕਾਰਨ

47 (1) ਜੇਕਰ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ:

- (ੳ) ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਜਾਂ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ;
- (ਅ) ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ;
- (ੲ) ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਣਉਚਿਤ ਹੈ;
- (ਸ) ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਿਵਾਸੀ ਦੁਆਰਾ, ਕੋਲ
 - (i) ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ,
 - (ii) ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ
 - (III) ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ;
- (ਅਤੇ) ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਿਵਾਸੀ ਦੁਆਰਾ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ
 - (i) ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ,
 - (ii) ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਜਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ,
 - (III) ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ
 - (iv) ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ;
- (ਐਫ) ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਿਵਾਸੀ ਦੁਆਰਾ, ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਅਸਾਧਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ;
- (ਜੀ) ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧਾਰਾ 32 (3) [ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ] ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਜਬ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ;
- (ਹ) ਕਿਰਾਏਦਾਰ
 - (i) ਇੱਕ ਭੌਤਿਕ ਮਿਆਦ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ
 - (ii) ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਉਸਨੇ ਵਾਜਬ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰਿਆ ਹੈ;
- (i) ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਧਾਰਾ 34 [ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਸਬਲੇਟਿੰਗ] ਦੁਆਰਾ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਸਬਲੇਟਰ ਦੇਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ;
- (ਜੇ) ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਸੰਭਾਵੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਜਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ;

- (ਕੇ) ਸੰਘੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਖੇਤਰੀ ਜਾਂ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ;
- (ਲ) ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ:
- (i) ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ;
 - (ii) ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਮਿਤੀ।
- (2) ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ
- (ੳ) ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ
 - (ਅ) ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਾਂ ਉਸ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- (3) ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਧਾਰਾ 52 [ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਰੂਪ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ] ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- (4) ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- (5) ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਜਿਸਨੂੰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਪ-ਧਾਰਾ (4) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ
- (ੳ) ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ
 - (ਅ) ਉਸ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ ਖਾਲੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨੋਟਿਸ: ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ

- 48** (1) ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ, ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਾਂ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ
- (ੳ) ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,
 - (ਅ) ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਮੈਨੇਜਰ ਜਾਂ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵਜੋਂ ਨੌਕਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ
 - (ੲ) ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਚੰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਮੈਨੇਜਰ ਜਾਂ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
- (2) ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਨੌਕਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ।
- (3) ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ
- (ੳ) ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ,
 - (ਅ) ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ
 - (ੲ) ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਾਂ ਉਸ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ, ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹੈ।
- (4) ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਧਾਰਾ 52 [ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਰੂਪ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ] ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

- (5) ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- (6) ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਜਿਸਨੂੰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਪ-ਧਾਰਾ (5) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ
- (ੳ) ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ
- (ਅ) ਉਸ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ ਖਾਲੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨੋਟਿਸ: ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

49 (1) ਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ:

"ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ,

- (ੳ) ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਬੱਚਾ, ਜਾਂ
- (ਅ) ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਬੱਚੇ;

"ਪਰਿਵਾਰਕ ਨਿਗਮ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਕ ਨਿਗਮ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਲਕ ਹਨ

- (ੳ) ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਾਂ
- (ਅ) ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਜਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ;

"ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ

- (ੳ) ਉਪ-ਧਾਰਾ (3) ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ
- (i) ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਵੇਲੇ, ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਰਿਵਰਸਨਰੀ ਹਿੱਤ ਹੈ, ਅਤੇ
- (ii) ਪੂਰੇ ਰਿਵਰਸਨਰੀ ਹਿੱਤ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1/2 ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ
- (ਅ) ਉਪ-ਧਾਰਾ (4) ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜੋ
- (i) ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਵੇਲੇ, ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਰਿਵਰਸਨਰੀ ਹਿੱਤ ਹੈ, ਅਤੇ
- (ii) ਪੂਰੇ ਰਿਵਰਸਨਰੀ ਹਿੱਤ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1/2 ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ;

"ਖਰੀਦਦਾਰ", ਉਪ-ਧਾਰਾ (5) ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਇੱਕ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੋ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਰਿਵਰਸਨਰੀ ਹਿੱਤ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1/2 ਹਿੱਸਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।

(2) ਧਾਰਾ 51 [ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ: ਧਾਰਾ 49 ਨੋਟਿਸ] ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਨਾਹੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਉਪ-ਧਾਰਾ (3), (4), (5) ਜਾਂ (6) ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਜੋ ਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ

- (ੳ) ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ,
- (i) ਜੇਕਰ ਉਪ-ਧਾਰਾ (ii) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਜਾਂ
- (ii) ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ,
- (ਅ) ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹੈ, ਅਤੇ

(ੲ) ਜੇਕਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਆਦ ਦਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ।

- (3) ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕੋਈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਚੰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
- (4) ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ, ਚੰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
- (5) ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ
- (ੳ) ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ ਵੇਚਣ ਲਈ ਨੇਕਨੀਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ,
 - (ਅ) ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ
 - (ੲ) ਖਰੀਦਦਾਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ:
 - (i) ਖਰੀਦਦਾਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ, ਜਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ, ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਚੰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ;
 - (ii) ਖਰੀਦਦਾਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ, ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
- (6) ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ:
- (ੳ) ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿਓ;
 - (ਅ) [ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 2021-1-13।]
 - (ੲ) [ਸਟ੍ਰਾਟਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਕਟ](#) ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰਾਟਾ ਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ;
 - (ਸ) [ਸਹਿਕਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਐਕਟ](#) ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ;
 - (ਅਤੇ) ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਮੈਨੇਜਰ ਜਾਂ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬਦਲਣਾ;
 - (ਐਫ) ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ।
- (6.1) ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਉਪ-ਧਾਰਾ (3), (4) ਜਾਂ (5) ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਮਾਰਤ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਵਿੱਚ 5 ਜਾਂ ਵੱਧ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ
- (ੳ) ਵਰਗ-ਸਿਰਲੇਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ
 - (ਅ) ਇੱਕੋ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਰਗ-ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ।
- (7) ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਧਾਰਾ 52 [ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਰੂਪ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ] ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ, ਉਪ ਧਾਰਾ (5) ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਖਰੀਦਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

- (8) ਇੱਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ:
- (ੳ) ਜੇਕਰ ਪੈਰਾ (b) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 30 ਦਿਨ ਬਾਅਦ;
 - (ਅ) ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
- (9) ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਜਿਸਨੂੰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਪ-ਧਾਰਾ (8) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ
- (ੳ) ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ
 - (ਅ) ਉਸ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ ਖਾਲੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨੋਟਿਸ: ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ।

49.1 (1) ਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ:

"ਜਨਤਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੰਸਥਾ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ;

"ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਰੈਂਟਲ ਯੂਨਿਟ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਕ ਰੈਂਟਲ ਯੂਨਿਟ ਜੋ ਕਿ

- (ੳ) ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ, ਅਤੇ
 - (ਅ) ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮਦਨ, ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- (2) ਧਾਰਾ 50 ਦੇ ਅਧੀਨ [ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ] ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਯੂਨਿਟ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ।
- (3) ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ
- (ੳ) ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ,
 - (ਅ) ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹੈ, ਅਤੇ
 - (ੲ) ਜੇਕਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਆਦ ਦਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ।
- (4) ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਧਾਰਾ 52 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- (5) ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- (6) ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਜਿਸਨੂੰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਪ-ਧਾਰਾ (5) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ

(ੳ) ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ

(ਅ) ਉਸ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ ਖਾਲੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਹੁਕਮ: ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ

49.2 (1) ਧਾਰਾ 51.4 [ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ: ਧਾਰਾ 49.2 ਆਦੇਸ਼] ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਨਾਹੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦਾ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ:

(ੳ) ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਹਨ;

(ਅ) ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ ਖਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ;

(ੲ) ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ;

(ਸ) ਲੋੜੀਂਦੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਾਜਬ ਤਰੀਕਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।

(2) ਕਿਸੇ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮਿਤੀ ਵਾਲੇ ਆਰਡਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

(3) ਜੇਕਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

(4) ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮਿਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ

(ੳ) ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ,

(ਅ) ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹੈ, ਅਤੇ

(ੲ) ਜੇਕਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਆਦ ਦਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ।

ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

50 (1) ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਧਾਰਾ 49 [ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ] ਜਾਂ 49.1 [ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨੋਟਿਸ: ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ] ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 49.2 [ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਆਦੇਸ਼: ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ] ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

(ੳ) ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮਿਤੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ

(ਅ) ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

(2) ਜੇਕਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੇ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਅਦਾ ਕੀਤਾ

ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਰਾਇਆ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

- (3) ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਨੋਟਿਸ ਧਾਰਾ 51 [ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ: ਧਾਰਾ 49 ਨੋਟਿਸ] ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ: ਧਾਰਾ 49 ਨੋਟਿਸ

- 51** (1) ਇੱਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਜਿਸਨੂੰ ਧਾਰਾ 49 [ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ] ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
- (1.1) ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਕਮ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ, ਧਾਰਾ 50 (2) ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਉਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- (1.2) ਜੇਕਰ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੇ ਧਾਰਾ 50 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
- (2) ਉਪ-ਧਾਰਾ (3) ਦੇ ਅਧੀਨ, ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਜਾਂ, ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਖਰੀਦਦਾਰ ਜਿਸਨੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਦੇ ਅਧੀਨ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਰਕਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਮਾਸਿਕ ਕਿਰਾਏ ਦੇ 12 ਗੁਣਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ:
- (ੳ) ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਉਦੇਸ਼ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਜਬ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ;
- (ਅ) ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ, ਧਾਰਾ 49 (6) (a) ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਸ ਦੱਸੇ ਗਏ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਜਬ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਮਿਆਦ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ:
- (i) ਜੇਕਰ ਉਪ-ਧਾਰਾ (ii), 12 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਮਿਆਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ;
- (ii) ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- (3) ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਜਾਂ, ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ।
- (ੳ) ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਜਬ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ
- (ਅ) ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਧਾਰਾ 49 (6) (a) ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਸ ਦੱਸੇ ਗਏ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਜਬ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਮਿਆਦ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ:
- (i) ਜੇਕਰ ਉਪ-ਧਾਰਾ (ii), 12 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਮਿਆਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ;
- (ii) ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ: ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ

- 51.1** (1) ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਦੇ ਅਧੀਨ, ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ, ਧਾਰਾ 97 (2) (a.1) ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਮਾਸਿਕ ਕਿਰਾਏ ਦੇ 12 ਗੁਣਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ:

- (ੳ) ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਜਬ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ;
- (ਅ) ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਧਾਰਾ 97 (2) (a.2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਿਆਦ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਜਬ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- (2) ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ
- (ੳ) ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਜਬ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ
- (ਅ) ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਜਬ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ, ਧਾਰਾ 97 (2) (a.2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਿਆਦ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

- 51.2** (1) 5 ਜਾਂ ਵੱਧ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਾਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਜਿਸਨੂੰ ਧਾਰਾ 49.2 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਰਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
- (2) ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੇ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ, ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 45 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ
- (ੳ) ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਮਿਤੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ, ਅਤੇ
- (ਅ) ਉਸ ਉਪਲਬਧਤਾ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤਾ।
- (3) ਜੇਕਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ, ਉਪਲਬਧਤਾ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕੋਲ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
- (4) ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਜਾਂ (2) ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ: ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ

- 51.3** (1) ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਦੇ ਅਧੀਨ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੇ ਧਾਰਾ 51.2 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਮਾਸਿਕ ਕਿਰਾਏ ਦੇ 12 ਗੁਣਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਧਾਰਾ 51.2 (2) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- (2) ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 51.2 (2) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ।

ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ: ਧਾਰਾ 49.2 ਦਾ ਹੁਕਮ

- 51.4** (1) ਇੱਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਜਿਸਨੂੰ ਧਾਰਾ 49.2 [ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼: ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ] ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।

- (2) ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਕਮ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ, ਧਾਰਾ 50 (2) ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਉਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- (3) ਜੇਕਰ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੇ ਧਾਰਾ 50 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
- (4) ਉਪ-ਧਾਰਾ (5) ਦੇ ਅਧੀਨ, ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ, ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਦੇ ਅਧੀਨ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਰਕਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਮਾਸਿਕ ਕਿਰਾਏ ਦੇ 12 ਗੁਣਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਜਬ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
- (5) ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਉਪ-ਧਾਰਾ (4) ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਜਬ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ।

ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਰੂਪ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ

52 ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਲਈ, ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ

- (ੳ) ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਅਤੇ ਮਿਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ,
- (ਅ) ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਦਿਓ,
- (ੲ) ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮਿਤੀ ਦੱਸੋ,
- (ਸ) ਧਾਰਾ 45 (1) ਜਾਂ (2) [ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ] ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੱਸੋ,
- (ਡੀ.1) ਧਾਰਾ 45.1 [ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ: ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ] ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਲਈ, ਧਾਰਾ 45.2 [ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ] ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ
- (ਅਤੇ) ਜਦੋਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਧਾਰਾ 53.1 [ਕੁਝ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ] ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਾਰੀਖਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਦਲ ਗਈਆਂ

- 53** (1) ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਜਾਂ (3) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ।
- (2) ਜੇਕਰ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮਿਤੀ ਲਾਗੂ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਧਾਰਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮਿਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 - (3) ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਧਾਰਾ 45 (3) [ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ: ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ], 46 [ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨੋਟਿਸ: ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨਾ] ਜਾਂ 50 [ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ] ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮਿਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਿਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਹੋਰ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹੈ।
- (ੳ) ਜੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨੋਟਿਸ ਮਿਆਦ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ

(ਅ) ਜੇਕਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਲੰਮਾ ਨੋਟਿਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਲੰਬੇ ਨੋਟਿਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਡਿਵੀਜ਼ਨ 1.1 — ਕੁਝ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ

ਕੁਝ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ

- 53.1** (1) ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਪਬੰਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੋਟਿਸ ਨਾ ਹੋਵੇ।
- (2) ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਪਬੰਧ ਅਧੀਨ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੋਟਿਸ ਨਾਲ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ
- (ੳ) ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੀਸ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਾਲਾਤ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ, ਅਤੇ
- (ਅ) ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ।
- (3) ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ
- (ੳ) ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ, ਜਾਂ
- (ਅ) ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
- (4) ਜੇਕਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ
- (ੳ) ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ
- (ਅ) ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- (5) ਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਲਈ, ਧਾਰਾ 10 [ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ] ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਡਿਵੀਜ਼ਨ 2 — ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਆਰਡਰ

ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਲਈ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਆਰਡਰ

- 54** (1) ਇੱਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਜਿਸਨੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- (2) ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- (3) ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੱਸੀ ਗਈ ਮਿਤੀ ਉਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਲਈ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਆਰਡਰ

- 55** (1) ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ
- (ੳ) ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਧਾਰਾ 52 [ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਰੂਪ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ] ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ
- (ਅ) ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

- (1.1) ਜੇਕਰ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਧਾਰਾ 46 [ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨੋਟਿਸ: ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨਾ] ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) (a) ਅਤੇ (b) ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਾਲਾਤ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- (2) ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ:
- (ੳ) ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ;
 - (ਅ) ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ;
 - (ੲ) ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਆਦ ਦਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਜੋ, ਧਾਰਾ 97 (2) (a.1) ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਰਦਾ ਹੈ;
- (ਲਗਭਗ 1) ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਇੱਕ ਸਬਲੀਜ਼ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ;
- (ਸ) ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
- (3) ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- (4) ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) (ਬੀ) ਵਿੱਚ ਵਰਣਿਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਭਾਗ 5 [ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ] ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ,
- (ੳ) ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ
 - (ਅ) ਜੇਕਰ ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਓ।

ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ

56 (1) ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ

- (ੳ) ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਧਾਰਾ 47 [ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨੋਟਿਸ: ਕਾਰਨ] ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ
 - (ਅ) ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼।
- (2) ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮਿਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ,
- (ੳ) ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਆਧਾਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਿਵਾਸੀ ਦੁਆਰਾ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ:
 - (i) ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ;
 - (ii) ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ;
 - (iii) ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ;

(iv) ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ

(ਏ) ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ,

(ਬੀ) ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ,

(ਭ.1) ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ

(ਸੀ) ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ;

(ਵਿੱਚ) ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਅਸਾਧਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਅਤੇ

(ਅ) ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ, ਹੋਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹੋਰ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਧਾਰਾ 47 [ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨੋਟਿਸ: ਕਾਰਨ] ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਜਾਂ ਅਨਿਆਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।

(3) ਜੇਕਰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਲਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਬੇਲੋੜਾ ਹੈ।

ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਕ੍ਰਮ: ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼

56.1 (1) ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ

(ੳ) ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਕਿਉਂਕਿ

(i) ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ

(ii) ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸਫਲ ਹੈ, ਅਤੇ

(ਅ) ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼।

(2) ਜੇਕਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ

(ੳ) ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਉਸ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ

(ਅ) ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ।

ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

57 (1) ਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ:

"ਨਵਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਜਿਸਨੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸਨੂੰ ਇੱਕ ਓਵਰਹੋਲਡਿੰਗ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ;

"ਓਵਰਹੋਲਡਿੰਗ ਕਿਰਾਏਦਾਰ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਜੋ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

(2) ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਉਸ ਇਕਾਈ ਦਾ ਅਸਲ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ 'ਤੇ ਓਵਰਹੋਲਡਿੰਗ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਵਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਰਿੱਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।

(3) ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕਿਸੇ ਓਵਰਹੋਲਡਿੰਗ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਵਰਹੋਲਡਿੰਗ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

- (4) ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਉਪ-ਧਾਰਾ (3) ਦੇ ਤਹਿਤ ਓਵਰਹੋਲਡਿੰਗ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਓਵਰਹੋਲਡਿੰਗ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਓਵਰਹੋਲਡਿੰਗ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਗ 4.1

ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

57.1-57.61 [ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ। 2026-12-19 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।]

ਭਾਗ 5 — ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ

ਡਿਵੀਜ਼ਨ 1 — ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ

ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸੇਵਾਵਾਂ

57.7 (1) ਇਸ ਭਾਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ

- (ੳ) ਪਹੁੰਚਯੋਗ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਲਚਕਦਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ
 - (ਅ) ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਭਾਗ ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
- (2) ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- (3) ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇਸ ਭਾਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਥਾਪਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- (4) ਉਪ-ਧਾਰਾ (3) ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ:
- (ੳ) ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ;
 - (ਅ) ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੀਮਾ ਦੇ, ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ,
 - (i) ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ, ਅਤੇ
 - (ii) ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀ ਗਤੀ;
 - (ੲ) ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਦੌਰਾਨ ਧਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ, ਵਟਾਂਦਰੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ;
 - (ਸ) ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ।
- (5) ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਵਾਦਾਂ, ਦਾਅਵਿਆਂ, ਮੁੱਦਿਆਂ, ਹਾਲਾਤਾਂ, ਜਾਣਕਾਰੀ, ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- (6) ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇਸ ਭਾਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰਾਂਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ

58 (0.1) ਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ, "ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ" ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 49 ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਖਰੀਦਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ, ਧਾਰਾ 49 (5) (c) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।

(1) ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨਾਲ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ:

(ੳ) ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ;

(ਅ) ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜੋ

(i) ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਰਜਿਤ ਹਨ, ਜਾਂ

(ii) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ

(ੲ) ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਕਿੱਤਾ ਜਾਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਜਾਂ

(ਅ) ਸਾਂਝੇ ਖੇਤਰਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ।

(2) ਉਪ-ਧਾਰਾਵਾਂ (2.2) ਅਤੇ (4) (a) ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਿਵਾਏ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇਕਰ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ:

(ੳ) ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੈਰਾ (a.1) ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਰਜ਼ੇ ਜਾਂ ਹਰਜਾਨੇ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ **ਛੋਟੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਐਕਟ** ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਲਈ ਮੁਦਰਾ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ;

(ੲ.1) ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਪਬੰਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ \$65,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ:

(i) ਧਾਰਾ 51 (1) ਜਾਂ (2) [ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ: ਧਾਰਾ 49 ਨੋਟਿਸ] ;

(ii) ਧਾਰਾ 51.1 [ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ: ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ] ;

(iii) ਧਾਰਾ 51.3 [ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ: ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ] ;

(iv) ਧਾਰਾ 51.4 [ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ: ਧਾਰਾ 49.2 ਆਦੇਸ਼] ;

(ਅ) ਦਾਅਵਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਧਾਰਾ 45.1 [ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ: ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ] ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਆਦ ਦੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ;

(ੲ) ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਲਾਗੂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ;

(ਸ) ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

(2.1) [ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 2021-1-22।]

(2.2) ਜੇਕਰ ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) (a) ਜਾਂ (a.1) ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ,

(ੳ) ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) (a) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਕਰਜ਼ੇ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਰਕਮ ਲਈ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਜੋ **ਛੋਟੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਐਕਟ** ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਾਅਵਿਆਂ ਲਈ ਮੁਦਰਾ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ , ਜਾਂ

(ਅ) ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) (a.1) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, \$65,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਲਈ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ।

(3) ਉਪ-ਧਾਰਾ (4) ਜਾਂ (4.1) ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਿਵਾਏ, ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

(4) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) (a), (a.1) ਜਾਂ (d) ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਵਿਵਾਦ ਸੰਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ,

(ੳ) ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ

(ਅ) ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ।

(4.1) ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਪ-ਧਾਰਾ (4) (ਬੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

(5) ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ **ਐਕਟ** ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ

59 (1) [ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 2006-35-83]

(2) ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ

(ੳ) ਲਾਗੂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ,

(ਅ) ਉਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇ ਜੋ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ

(ੲ) ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

(3) ਉਪ-ਧਾਰਾ (6) ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

(4) ਜੇਕਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫੀਸ ਮੁਆਫ਼ ਜਾਂ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

(ੳ) ਬਿਨੈਕਾਰ ਵਾਜਬ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ

(ਅ) ਹਾਲਾਤ ਫੀਸ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।

(5) ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ

(ੳ) ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ, ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜੋ ਇਸ ਭਾਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,

(ਅ) ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਫੀਸਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ

(ੲ) ਅਰਜ਼ੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।

(6) ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਕਮਰਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਉਸ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ

60 (1) ਜੇਕਰ ਇਹ ਐਕਟ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸਬੰਧਤ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੌਂਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

(2) **ਸੀਮਾ ਐਕਟ ਦੇ** ਬਾਵਜੂਦ, ਜੇਕਰ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਦਾਅਵਾ ਉਪ-ਧਾਰਾ (3) ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਿਵਾਏ ਸਾਰੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ।

(3) ਜੇਕਰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਸੀਮਾ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਲਾਗੂ ਸੀਮਾ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕੋ ਧਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਨੋਟਿਸ

61 (1) ਇਹ ਭਾਗ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ

(ੳ) ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ,

(ਅ) ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ

(ੲ) ਧਾਰਾ 62 (4) [ਝਗੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ] ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

(2) ਜੇਕਰ ਇਹ ਧਾਰਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ

(ੳ) ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ

(ਅ) ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

(i) ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ

(ii) ਪੈਰਾ (a) ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ।

ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ**62 (1) ਧਾਰਾ 58 ਦੇ ਅਧੀਨ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ**

(ੳ) ਵਿਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਅਤੇ

(ਅ) ਇਸ ਐਕਟ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ।

(2) ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂ ਇਤਫਾਕਨ ਤੱਥ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

(3) ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇਸ ਐਕਟ, ਨਿਯਮਾਂ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

(4) ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ

(ੳ) ਅਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ,

(ਅ) ਅਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੋ ਇਸ ਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ

(ੲ) ਅਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਹਿੱਸਾ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਬੇਤੁਕਾ ਜਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ।

(5) [ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 2006-35-86।]

ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ**63 (1) ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।**

(2) [ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 2023-47-81।]

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ**64 (1) [ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 2006-35-88।]**

- (2) ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਕੇਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- (3) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ
- (ੳ) ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ,
 - (ਅ) ਅੰਤਰਿਮ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ
 - (ੲ) ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ।
- (4) ਜੇਕਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ, ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਜੋ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ, ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ
- (ੳ) ਦੂਜੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ
 - (ਅ) ਉਸ ਦੂਜੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।
- (5) ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੇਕਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ, ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ
- (ੳ) ਕਿਸੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ,
 - (ਅ) ਉਸ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਧਾਰਾ 59 (3) ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ
 - (ੲ) ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਤੋਂ ਭੌਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

- 64.1** (1) ਜੇਕਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- (2) ਇੱਕ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇਸ ਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ
- (ੳ) ਧਿਰਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁੱਦੇ ਜਾਂ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ
 - (ਅ) ਕੋਈ ਧਿਰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ।
- (3) ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇੱਕ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- (ੳ) ਜੇਕਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ, ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਜਾਂ
 - (ਅ) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ।

ਜੇਕਰ ਧਿਰਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼

- 64.2** ਜੇਕਰ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੁਆਰਾ ਹੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇਸ ਭਾਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਹੁਕਮ: ਐਕਟ, ਨਿਯਮਾਂ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ

- 65** (1) ਧਾਰਾ 62 (3) [ਝਗੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ] ਵਿੱਚ ਆਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਜੇਕਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੇ ਐਕਟ, ਨਿਯਮਾਂ ਜਾਂ

ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ:

- (ੳ) ਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਟਰੱਸਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਐਕਟ, ਨਿਯਮਾਂ ਜਾਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ;
 - (ਅ) ਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਕਮ ਕੱਟਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜੋ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ;
 - (ੲ) ਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
 - (i) ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,
 - (ii) ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ
 - (iii) ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ;
 - (ਸ) ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ;
 - (ਅਤੇ) ਇਸ ਐਕਟ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਉਲਟ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ;
 - (ਐਫ) ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਕਮ ਦੁਆਰਾ ਘਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ;
 - (ਜੀ) ਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਸਬ-ਲੈਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 34 (2) [ਸਹਾਇਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬ-ਲੈਟਿੰਗ] ਦੇ ਉਲਟ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
- (2) ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) (a) ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਟਰੱਸਟ ਤੋਂ ਉਸ ਉਪ-ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਵਸੂਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
 - (3) ਜਦੋਂ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) (a) ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਕਮ, ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ, ਜੇਕਰ ਵਿਆਜ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹੈ, ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਹੁਕਮ: ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ

- 66** (1) ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਧਾਰਾ 59 (3) [ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ] ਜਾਂ 81 (4) [ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ] ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ।
- (2) ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਧਾਰਾ 46 (4) (a) [ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨੋਟਿਸ: ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨਾ] ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:
 - (ੳ) ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ;
 - (ਅ) ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੇ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਇਸ ਲਈ ਕੱਟੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਟੌਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਧੀਨ ਆਗਿਆ ਸੀ।
 - (3) ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਹੁਕਮ: ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ

- 67 ਧਾਰਾ 62 (3) [ਝਗੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ] ਵਿੱਚ ਆਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਐਕਟ, ਨਿਯਮਾਂ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਰਕਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਹੁਕਮ: ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ

- 68 (1) ਜੇਕਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਧਾਰਾ 52 [ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਰੂਪ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ] ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਵੇ ਕਿ
- (ੳ) ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਈ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ
 - (ਅ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਵਾਜਬ ਹੈ।
- (2) ਧਾਰਾ 62 (3) [ਝਗੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ] ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ,
- (ੳ) ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ
 - (ਅ) ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਸੋਧਣਾ ਜੋ ਐਕਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਹੁਕਮ: ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਿਆ

- 69 ਜੇਕਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 43 (3) [ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਧੇ] ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਾਲਾਤ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰਕਮ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ
- (ੳ) ਧਾਰਾ 43 (1) (ੲ) ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਅਤੇ
 - (ਅ) ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਾਏ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ।

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਹੁਕਮ: ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

- 70 (1) ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ, ਧਾਰਾ 29 [ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ] ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- (2) ਜੇਕਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਧਾਰਾ 29 ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਆਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ,
- (ੳ) ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਤਾਲੇ, ਚਾਬੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਜੋ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ
 - (ਅ) ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਚਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵਰਜਿਤ ਕਰੇ।

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼: ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ

- 71 (1) ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਵੀਂ ਸੇਵਾ ਦੁਆਰਾ ਨੋਟਿਸ, ਆਦੇਸ਼, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- (2) ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ:

- (ੳ) ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਧਾਰਾ 88 [ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਹਨ] ਅਤੇ 89 [ਕੁਝ ਖਾਸ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਯਮ] ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ;
- (ਅ) ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ;
- (ੲ) ਕਿ ਧਾਰਾ 88 ਜਾਂ 89 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਪਰੋਸਿਆ ਗਿਆ ਰਿਕਾਰਡ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਪਰੋਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਹੁਕਮ: ਫੀਸ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਹੁਕਮ

- 72 (1) ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਧਾਰਾ 59 (2) (c) [ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ] ਜਾਂ 79 (3) (b) [ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ] ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- (2) ਜੇਕਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਅਧੀਨ ਰਕਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਕਮ ਕੱਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- (ੳ) ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੇਣਯੋਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ, ਅਤੇ
- (ਅ) ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਜਾਂ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਤੋਂ।

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

- 73 (1) ਜੇਕਰ ਇੱਕੋ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 2 ਜਾਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- (2) ਜੇਕਰ ਇੱਕੋ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 2 ਜਾਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ

- 74 (1) ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਚਿਤ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।
- (2) ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- (ੳ) ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ,
- (ਅ) ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ,
- (ੲ) ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਡੀਓ ਸਾਧਨ ਦੁਆਰਾ,
- (ਲਗਭਗ 1) ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ,
- (ਲਗਭਗ 2) ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ
- (ਸ) ਪੈਰੇ (a) ਤੋਂ (c.2) ਦੇ ਅਧੀਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਮੇਲ ਦੁਆਰਾ।
- (2.1) ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

(3) ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

(4) ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਏਜੰਟ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਬੂਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

75 ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਬੂਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਖਿਕ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਗਵਾਹੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਸਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ

(ੳ) ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਢੁਕਵਾਂ, ਅਤੇ

(ਅ) ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ।

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

76 (1) ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ 'ਤੇ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇੱਕ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ

(ੳ) ਇਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਧੀਨ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ

(ਅ) ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ।

(2) ਇੱਕ ਧਿਰ ਜੋ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਵਾਹ ਲਈ ਆਚਰਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

(3) ਜੇਕਰ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਤੇ ਤਾਮੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਮਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ 'ਤੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

77 (1) ਇਸ ਭਾਗ ਅਧੀਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

(ੳ) ਅਤੇ (ਬੀ) [ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 2023-47-87।]

(ੲ) ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇ ਜਾਂ, ਧਾਰਾ 64.2 [ਜੇਕਰ ਧਿਰਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੁਆਰਾ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼] ਦੇ ਅਧੀਨ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਅਤੇ

(ਸ) ਕਾਰਵਾਈ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

(2) ਜੇਕਰ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) (d) ਦੇ ਤਹਿਤ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਗੁਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

(2.1) ਉਪ-ਧਾਰਾ (2.2) ਦੇ ਅਧੀਨ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

(2.2) ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਅਤੇ ਮਿਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

(ੳ) ਜੇਕਰ ਫੈਸਲਾ ਧਾਰਾ 64.2 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਜਾਂ

(ਅ) ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ।

(3) ਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਿਵਾਏ, ਇਸ ਭਾਗ ਅਧੀਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਅੰਤਿਮ ਅਤੇ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਬਾਈਡਿੰਗ ਹੈ।

ਫੈਸਲਿਆਂ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਜਾਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ

78 (1) ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਦੇ ਅਧੀਨ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ,

- (ੳ) ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪੋਗ੍ਰਾਫਿਕ, ਵਿਆਕਰਨਿਕ, ਗਣਿਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ,
- (ਅ) ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ, ਅਤੇ
- (ੲ) ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭੁੱਲ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ।

(1.1) ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।

- (ੳ) ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ 'ਤੇ, ਜਾਂ
 - (ਅ) ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ, ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) (ਬੀ) ਅਤੇ (ਸੀ) ਲਈ ਬੇਨਤੀ, ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- (2) ਉਪ-ਧਾਰਾ (1.1) (ਬੀ) ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਬੇਨਤੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- (2.1) ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਾਰੀਖਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1.1) (ਬੀ) ਦੇ ਅਧੀਨ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਨਤਮ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- (3) ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਨਾ ਸਮਝੇ।

ਡਿਵੀਜ਼ਨ 1.1**ਮੁੜ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ**

78.1 [2017-18-38 ਤੱਕ 5.1 ਵਜੋਂ ਮੁੜ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।]

ਡਿਵੀਜ਼ਨ 2 — ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ**ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ**

79 (1) ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਧਿਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

- (1.1) ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ 'ਤੇ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- (2) ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸਿਰਫ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ:

- (ੳ) ਇੱਕ ਧਿਰ ਅਸਲ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਸਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ;
- (ਅ) ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਕੋਲ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਸਬੂਤ ਹਨ ਜੋ ਅਸਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ;
- (ਅ.1) ਇੱਕ ਧਿਰ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਧਿਰ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ, ਨੇ ਲਾਗੂ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੌਤਿਕ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਬੂਤ ਅਸਲ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਵੇਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ;
- (ਅ.2) ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸਨੇ ਅਸਲ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਭੌਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ;

- (ਅ.3) ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਆਈ ਜਿਸਨੇ ਮੂਲ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਭੌਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ;
- (ੲ) ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ;
- (ਸ) ਮੂਲ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ;
- (ਅਤੇ) ਮੂਲ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਿਸਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
- (2.1) ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਉਪ-ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ "ਮੂਲ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਾਰਵਾਈ" ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
- (3) ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ
- (ੳ) ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,
- (ਅ) ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,
- (ੲ) ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਆਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ
- (ਸ) ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- (4) ਜੇਕਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫੀਸ ਮੁਆਫ਼ ਜਾਂ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
- (ੳ) ਬਿਨੈਕਾਰ ਵਾਜਬ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ
- (ਅ) ਹਾਲਾਤ ਫੀਸ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।
- (5) ਜੇਕਰ ਅਰਜ਼ੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (3) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- (6) [ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 2006-35-97।]
- (7) ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਧਿਰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ

- 80** (1) ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ:
- (ੳ) ਜੇਕਰ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਤਾਂ
- (i) ਕਿਸੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਸਬਲੈਟਿੰਗ ਲਈ, ਧਾਰਾ 34 (2) [ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਬਲੈਟਿੰਗ] ਦੇ ਉਲਟ, ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ,
- (ii) ਧਾਰਾ 46 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ [ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨੋਟਿਸ: ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨਾ], ਜਾਂ
- (iii) ਧਾਰਾ 54 [ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਲਈ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਆਦੇਸ਼], 55 [ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਲਈ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਆਦੇਸ਼], 56 [ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ] ਜਾਂ 56.1 [ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ

ਆਦੇਸ਼: ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ;

(ਅ) ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੇਕਰ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਸਬੰਧਤ ਹੈ

(i) ਧਾਰਾ 32 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ [ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ] ,

(ii) ਧਾਰਾ 27 ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ [ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ] , ਜਾਂ

(iii) ਧਾਰਾ 46 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ [ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨੋਟਿਸ: ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨਾ] ;

(ੲ) ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪੈਰਾ (a) ਜਾਂ (b) ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਲਈ।

(2) ਜੇਕਰ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

(3) ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਾਰੀਖਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਿਆਦ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ

81 (1) ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ:

(ੳ) ਅਰਜ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 78 [ਫੈਸਲਿਆਂ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਜਾਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ] ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਧਾਰ, ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ;

(ਅ) ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ

(i) ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ,

(ii) ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਕਿਸੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਬੂਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ,

(iii) ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਧਾਰ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ

(iv) ਫਜ਼ੂਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ;

(ੲ) ਬਿਨੈਕਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

(2) ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਅਧੀਨ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

(3) ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।

(4) ਸਮੀਖਿਆ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ

82 (1) ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਧਾਰਾ 81 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

(2) ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

(ੳ) ਸਿਰਫ਼ ਮੂਲ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨਾਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਨ, ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ,

(ਅ) ਮੂਲ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ

(ੲ) ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ।

(3) ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੂਲ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

83 [ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 2006-35-102।]

ਡਿਵੀਜ਼ਨ 3 — ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

84 (1) ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

(ੳ) ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ

(i) ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ

(ii) ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ, ਜਾਂ

(ਅ) ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

(2) ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਅੰਤਰਿਮ, ਅਸਥਾਈ ਜਾਂ ਅੰਤਿਮ ਹੋਵੇ।

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ

84.1 (1) ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਤੱਥ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ, ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ:

(ੳ) ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ;

(ੲ.1) ਭਾਗ 4 ਦੇ ਭਾਗ 1.1 ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਨ;

(ਅ) ਇਸ ਭਾਗ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 2 ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ;

(ੲ) ਭਾਗ 5.1 ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ।

(2) ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਜਿਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਅੰਤਿਮ ਅਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਕੁਝ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਬਾਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

85 (1) ਇਹ ਭਾਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ

(ੳ) ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਵਿੱਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਹੈ, ਅਤੇ

- (ਅ) ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ **ਛੋਟੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਐਕਟ** ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਲਈ ਮੁਦਰਾ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ।
- (2) ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਵਿੱਚ ਵਰਣਿਤ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਸੂਬਾਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
- (ੳ) ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ
- (i) ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ
- (ii) ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ, ਜਾਂ
- (ਅ) ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਡਿਵੀਜ਼ਨ 4

ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

86 [ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 2006-35-107।]

ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

86.1-86.3 [ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 2006-35-107।]

ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

87 [ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 2006-35-107।]

ਭਾਗ 5.1 — ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜੁਰਮਾਨੇ

ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜੁਰਮਾਨੇ

- 87.01** (1) ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇਸ ਭਾਗ ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਥਾਪਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- (2) ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 87.1 [ਜਾਂਚ] ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 87.3 [ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜੁਰਮਾਨੇ] ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਵੇਂ ਇੱਕੋ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਜਾਂ ਸੌਂਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
- (3) ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਹਾਲਾਤਾਂ ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- (4) ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:
- (ੳ) ਇਸ ਭਾਗ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ, ਫੈਸਲੇ, ਆਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤੇ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰ;
- (ਅ) ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ।

ਜਾਂਚਾਂ

- 87.1** ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇਸ ਐਕਟ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ

- 87.2** (1) ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਜਾਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।

(2) ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਲੋੜ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜੁਰਮਾਨੇ

87.3 (1) ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ 'ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਹੈ

(ੳ) ਇਸ ਐਕਟ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਉਪਬੰਧ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ,

(ਅ) ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਹੁਕਮ, ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ

(ੲ) ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਜਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

(2) ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ

(ੳ) ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਅਤੇ

(ਅ) ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ:

(i) ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ;

(ii) ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਤੀਬਰਤਾ;

(iii) ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਹੱਦ;

(iv) ਕੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ;

(ਵਿੱਚ) ਕੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ;

(ਅਸੀਂ) ਉਲੰਘਣਾ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ;

(vii) ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਯਤਨ।

(3) ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

(4) ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

(5) ਉਪ-ਧਾਰਾ (4) ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।

(6) ਉਪ-ਧਾਰਾ (4) ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ, ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਸਫਲਤਾ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।

(7) ਨਾ ਤਾਂ ਉਪ-ਧਾਰਾ (4) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਫੈਸਲੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

(8) ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੱਸੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਅਧਿਕਾਰੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਏਜੰਟ ਜਿਸਨੇ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ

87.4 (1) ਧਾਰਾ 87.3 (1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਮੁਦਰਾ ਜੁਰਮਾਨਾ \$5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

(2) ਜੇਕਰ ਧਾਰਾ 87.3 ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਅਸਫਲਤਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖਰੇ

ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨੇ, ਹਰੇਕ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਅਸਫਲਤਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਦਿਨ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ

87.5 ਜੇਕਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

- (ੳ) ਉਲੰਘਣਾ, ਅਸਫਲਤਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਜਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸਬੰਧਤ ਹੈ;
- (ਅ) ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ;
- (ੲ) ਉਹ ਮਿਤੀ ਜਿਸ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ;
- (ਸ) ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ।

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

87.6 (1) ਇਸ ਭਾਗ ਅਧੀਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

- (ੳ) ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ,
- (ਅ) ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਅਤੇ ਮਿਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ
- (ੲ) ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇ।

(2) ਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਿਵਾਏ, ਇਸ ਭਾਗ ਅਧੀਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਅੰਤਿਮ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਬਾਈਡਿੰਗ ਹੈ।

ਫੈਸਲਿਆਂ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਜਾਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ

87.7 (1) ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ,

- (ੳ) ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪੋਗ੍ਰਾਫਿਕ, ਵਿਆਕਰਨਿਕ, ਗਣਿਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ,
- (ਅ) ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ, ਅਤੇ
- (ੲ) ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭੁੱਲ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ।

(2) ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।

- (ੳ) ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ 'ਤੇ, ਜਾਂ
- (ਅ) ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ, ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) (ਬੀ) ਅਤੇ (ਸੀ) ਲਈ ਬੇਨਤੀ, ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

(3) ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਨਾ ਸਮਝੇ।

ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ

87.8 (1) ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਨੂੰ ਧਾਰਾ 87.5 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

(2) ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ 'ਤੇ, ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

(3) ਉਪ-ਧਾਰਾ (4) ਦੇ ਅਧੀਨ, ਭਾਗ 5 ਦਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 2 [ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ] ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਮੀਖਿਆ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

(4) ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਧਾਰਾ 79 (2) ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ:

- (ੳ) ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ;
- (ਅ) ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਬੂਤ ਹਨ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਭੌਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ;
- (ੲ) ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਭੌਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ;
- (ਸ) ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਜਿਸਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਭੌਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ;
- (ਅਤੇ) ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।

ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ

87.9 (1) ਇਸ ਭਾਗ ਅਧੀਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।

(2) ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਧਾਰਾ 87.5 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 87.8 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ, ਫਾਈਲ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾ ਉਹੀ ਬਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

(3) ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

- (ੳ) ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ,
- (ਅ) ਉਲੰਘਣਾ, ਅਸਫਲਤਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਜਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ
- (ੲ) ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ।

ਭਾਗ 6 — ਆਮ ਮਾਮਲੇ

ਡਿਵੀਜ਼ਨ 1 — ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੇ ਜਾਂ ਪਰੋਸਣੇ ਹਨ

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੇ ਜਾਂ ਪਰੋਸਣੇ ਹਨ

88 ਧਾਰਾ 89 [ਕੁਝ ਖਾਸ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਯਮ] ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜੋ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਪਰੋਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਜਾਂ ਆਗਿਆ ਹੈ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਪਰੋਸਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ:

- (ੳ) ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਛੱਡ ਕੇ;
- (ਅ) ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਏਜੰਟ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਛੱਡ ਕੇ;

- (ੲ) ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਆਮ ਡਾਕ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਪਤੇ 'ਤੇ ਭੇਜ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ, ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਪਤੇ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਵਜੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ;
- (ਸ) ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਾਰਵਰਡਿੰਗ ਪਤੇ 'ਤੇ ਆਮ ਡਾਕ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਭੇਜ ਕੇ;
- (ਅਤੇ) ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ;
- (ਐਫ) ਉਸ ਪਤੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਇੱਕ ਮੇਲਬਾਕਸ ਜਾਂ ਮੇਲ ਸਲਾਟ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਸ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ, ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਪਤੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਵਜੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ;
- (ਜੀ) ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਉਸ ਪਤੇ 'ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ, ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਪਤੇ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਵਜੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ;
- (ਹ) ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪਤੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਭੇਜ ਕੇ;
- (i) [ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 2023-47-97।]
- (ਜੇ) ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਸਾਧਨ ਦੁਆਰਾ।

ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਯਮ

89 (1) ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਭਾਗ 5 ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 2 ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਮੀਖਿਆ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:

- (ੳ) ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਛੱਡ ਕੇ;
- (ਅ) ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਏਜੰਟ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਛੱਡ ਕੇ;
- (ੲ) ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਉਸ ਪਤੇ 'ਤੇ ਭੇਜ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ, ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਪਤੇ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਵਜੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ;
- (ਸ) ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫਾਰਵਰਡਿੰਗ ਪਤੇ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਭੇਜ ਕੇ;
- (ਅਤੇ) [ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 2023-47-98।]
- (ਐਫ) ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਸਾਧਨ ਦੁਆਰਾ।
- (2) ਧਾਰਾ 55 [ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਲਈ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਆਦੇਸ਼], 56 [ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ] ਜਾਂ 56.1 [ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਆਦੇਸ਼: ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼] ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:
- (ੳ) ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਛੱਡ ਕੇ;
- (ਅ) ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਤੇ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਭੇਜ ਕੇ;
- (ੲ) ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ;
- (ਸ) ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਤੇ 'ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਲਗਾ ਕੇ;

(ਅਤੇ) [ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 2023-47-98।]

(ਐਫ) ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਸਾਧਨ ਦੁਆਰਾ।

(3) ਧਾਰਾ 87.5 [ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ] ਅਧੀਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨੋਟਿਸ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

(ੳ) ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਏਜੰਟ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਛੱਡ ਕੇ;

(ਅ) ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫਾਰਵਰਡਿੰਗ ਪਤੇ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਭੇਜ ਕੇ;

(ੲ) ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰ, ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਪਤੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਭੇਜ ਕੇ ਜਿੱਥੇ

(i) ਵਿਅਕਤੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ

(ii) ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਏਜੰਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ;

(ਸ) ਜੇਕਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਧਾਰਾ 88 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਦੁਆਰਾ [ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪਰੋਸਣੇ ਹਨ];

(ਅਤੇ) ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ।

ਜਦੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

90 ਧਾਰਾ 88 [ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪਰੋਸਣੇ ਹਨ] ਜਾਂ 89 [ਕੁਝ ਖਾਸ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਯਮ] ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਰੋਸਿਆ ਗਿਆ ਰਿਕਾਰਡ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:

(ੳ) ਜੇਕਰ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ;

(ਅ) ਜੇਕਰ ਫੈਕਸ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੈਕਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ;

(ੲ) ਜੇਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਕਿਸੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰੋਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੇ ਦਿਨ;

(ਸ) ਜੇਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਮੇਲਬਾਕਸ ਜਾਂ ਮੇਲ ਸਲਾਟ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰੋਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ।

ਡਿਵੀਜ਼ਨ 2 — ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਸਾਂਝਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

91 ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੋਧੇ ਜਾਂ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਐਕਟ

92 ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ *ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਐਕਟ* ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਜਾਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ

93 ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਜਾਂ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ

- 94** ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜ਼ਬਤ, ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਡਿਵੀਜ਼ਨ 2.1

ਮੁੜ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ

- 94.1** [2017-18-43 ਤੱਕ 87.3 ਵਜੋਂ ਮੁੜ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।]

ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

- 94.11** [ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 2017-18-44।]

ਮੁੜ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ

- 94.2** [2017-18-45 ਤੱਕ 87.4 ਵਜੋਂ ਮੁੜ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।]

ਮੁੜ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ

- 94.21** [2017-18-46 ਤੱਕ 87.5 ਵਜੋਂ ਮੁੜ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।]

ਮੁੜ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ

- 94.3** [2017-18-47 ਤੱਕ 87.8 ਵਜੋਂ ਮੁੜ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।]

ਮੁੜ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ

- 94.31** [2017-18-48 ਤੱਕ 87.9 ਵਜੋਂ ਮੁੜ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।]

ਡਿਵੀਜ਼ਨ 3 — ਅਪਰਾਧ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮ

ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ

- 95** (1) ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ \$5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ:

(ੳ) ਧਾਰਾ 13 (1), (2) ਜਾਂ (3) [ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਲਈ ਲੋੜਾਂ];

(ੲ.1) ਧਾਰਾ 15 [ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਨਹੀਂ];

(ਅ) ਧਾਰਾ 19 (1) [ਜਮਾ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ];

(ੲ) ਧਾਰਾ 20 (ੲ), (ਬੀ), (ਸੀ), (ਡੀ) ਜਾਂ (ਈ) [ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਮਨਾਹੀਆਂ];

(ਲਗਭਗ 1) ਧਾਰਾ 22.1 [ਰਿਹਾਇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ];

(ਸ) ਧਾਰਾ 26 (3) [ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ];

(ਅਤੇ) ਧਾਰਾ 27 (1) [ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ];

(ਐਫ) ਧਾਰਾ 29 [ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ];

(ਜੀ) ਧਾਰਾ 30 (1) ਜਾਂ (2) [ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ];

(ਹ) ਧਾਰਾ 31 (1) ਜਾਂ (1.1) [ਤਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ];

(i) ਧਾਰਾ 34 (3) [ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਬਲੇਟਿੰਗ];

- (ਜੇ) ਧਾਰਾ 38 (1) [ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਅਤੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਦੀ ਵਾਪਸੀ] ;
- (ਕੇ) ਧਾਰਾ 42 (1) ਜਾਂ (2) [ਕਿਰਾਇਆ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ] ;
- (ਲ) ਧਾਰਾ 43 (1) [ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਰਕਮ] ;
- (ਲ.1) ਧਾਰਾ 44.1 [ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ] ;
- (ਲ.2) ਧਾਰਾ 53.1 (1) ਜਾਂ (3) [ਕੁਝ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੋਟਿਸ] ;
- (ਮੀ) ਧਾਰਾ 57 (2) [ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ] ।
- (2) ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਧਮਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- (ੳ) ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਜਾਂ
- (ਅ) ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਉਪਾਅ ਮੰਗਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ
- ਅਪਰਾਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ \$5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
- (3) ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ \$5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- (4) ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਜਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ \$5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- (5) ਇੱਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰ, ਜਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੋ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ \$5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- (6) ਜੇਕਰ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- (7) **ਅਪਰਾਧ ਐਕਟ** ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਇਸ ਐਕਟ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਮਿਆਦ

- 96 (1) ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
- (2) ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਜੋ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧਾਰਤ ਹੈ,
- (ੳ) ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਅਤੇ
- (ਅ) ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

96.1 [ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 2017-18-49।]

ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ

- 97 (1) ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਇਨ ਕੌਂਸਲ **ਵਿਆਖਿਆ ਐਕਟ** ਦੀ ਧਾਰਾ 41 ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

(2) ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਇਨ ਕੌਂਸਲ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

- (ੳ) ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ, ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣਾ;
- (ਏ.1) ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋੜ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ ਖਾਲੀ ਕਰੇ;
- (ਏ.2) ਪੈਰਾ (a.1) ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ;
- (ਅ) ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਅਤੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ;
- (ੲ) ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ
 - (i) ਮਿਆਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ
 - (ii) ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਲਈ ਰਸਮੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ;
- (ਸ) ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜੋ ਇਸ ਐਕਟ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ;
- (ਡੀ.1) ਧਾਰਾ 45.2 (1) [ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ] ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਸਮੇਤ
 - (i) ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ,
 - (ii) ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ,
 - (iii) ਕਿਰਾਏਦਾਰ, ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ, ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ
 - (iv) ਬਸ਼ਰਤ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਉਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਬਿਆਨ ਇਸਦੇ ਉਦੇਸ਼ਿਤ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ;
- (ਡੀ.2) ਧਾਰਾ 45.2 (1) (ਬੀ) ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ;
- (ਡੀ.3) ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ;
- (ਅਤੇ) ਕਿਸੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨਾ ਧਾਰਾ 95 [ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ] ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ;
- (ਐਫ) ਨੁਸ਼ਖਾ ਦੇਣਾ
 - (i) ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਇਹ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,
 - (ii) ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਛੱਡੀ ਗਈ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ
 - (iii) ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ;
- (ਜੀ) ਨੁਸ਼ਖਾ ਦੇਣਾ
 - (i) ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡੀ ਗਈ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਸਾਰੇ ਬੋਝਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟਯੋਗ ਸਿਰਲੇਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ,
 - (ii) ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ

(iii) ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ 'ਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣਾ;

(ਹ) ਧਾਰਾ 23 [ਸ਼ਰਤ ਨਿਰੀਖਣ: ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ] ਅਤੇ 35 [ਸ਼ਰਤ ਨਿਰੀਖਣ: ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ] ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ :

- (i) ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ;
- (ii) ਫਾਰਮ, ਸਮੱਗਰੀ, ਪੂਰਤੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨਿਰੀਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋਂ;
- (iii) ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ, ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ;
- (iv) ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਨਿਰੀਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ;

(i) ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਪਰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਵਾਕੰਸ਼ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ;

(i.1) ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ

- (i) ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ,
- (ii) ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ
- (iii) ਧਾਰਾ 74 (2) (c.2) [ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ] ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ;

(ਜੇ) ਭਾਗ 5 ਦੇ ਭਾਗ 2 ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ;

(ਕੇ) ਵਾਪਸੀਯੋਗ ਅਤੇ ਨਾ-ਵਾਪਸੀਯੋਗ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜੋ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ;

(ਲ) ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ;

(ਮੀ) ਧਾਰਾ 65 (1) (a) [ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼: ਐਕਟ, ਨਿਯਮਾਂ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ] ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਟਰੱਸਟ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੱਸਟ ਫੰਡਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਆਜ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ;

(ਐਨ) ਧਾਰਾ 43 (1) (ਏ) [ਕਿਰਾਏ ਵਾਧੇ ਦੀ ਰਕਮ] ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਗਣਨਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ;

(ਨੰਬਰ 1) [ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ।]

(ਨੰਬਰ 2) ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ

- (i) ਧਾਰਾ 49 (2) [ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨੋਟਿਸ: ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵਰਣਿਤ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ, ਅਤੇ
- (ii) ਧਾਰਾ 49 (8) ਵਿੱਚ ਵਰਣਿਤ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਮਿਆਦ;

(n.3) ਤੋਂ (n.6) [ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ।]

(ਨੰਬਰ 7) ਭਾਗ 4 ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 1.1 [ਕੁਝ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ] ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

- (i) ਉਹ ਉਪਬੰਧ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ;
- (ii) ਤੋਂ (vii) [ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ।]

(ਦੀ) ਧਾਰਾ 43 (3) [ਕਿਰਾਏ ਵਾਧੇ ਦੀ ਰਕਮ] ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਧਾਰਾ 69 [ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼: ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ] ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਕਿਰਾਏ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਸਮੇਤ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੀਮਾ ਦੇ,

- (i) ਧਾਰਾ 43 (3) ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ,
- (ii) ਧਾਰਾ 69 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਗਣਨਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ,
- (iii) ਧਾਰਾ 69 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ
- (iv) ਧਾਰਾ 69 ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਾਏ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ;

(o.1) ਤੋਂ (o.3) [ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ।]

(o.4) ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ;

(ਪੀ) ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਣ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ

- (i) ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਣ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ
- (ii) ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਗਏ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨੁਸਖਾ ਦੇਣਾ;

(ਪੰਨਾ 1) ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੀਮਾ ਦੇ, ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ,

- (i) ਧਾਰਾ 87.3 (2) (ਏ) ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ,
- (i.1) ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ,
- (ii) ਉਪ-ਪੈਰਾ (i) ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ,
- (iii) ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ,
- (iv) ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ,
- (ਵਿੱਚ) ਉਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਮਿਆਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ,
- (ਅਸੀਂ) ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਧਾਰਾ 87.3 (4) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ
- (vii) ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ;

(ਸ) ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਿਸ ਲਈ ਇਸ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਹਨ।

(3) ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਇਨ ਕੌਂਸਲ

(ੳ) ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਸੌਂਪਣਾ,

(ਅ) ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ,

(ੲ) ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣਾ,

(ਸ) ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ, ਦਾਅਵਿਆਂ, ਮੁੱਦਿਆਂ, ਹਾਲਾਤਾਂ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਤੇ

(ਅਤੇ) ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣਾ

(i) ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ, ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਜਾਂ ਹਾਲਾਤ, ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼, ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਮਿਆਦ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਾਲਾਤ ਜਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਾਰਮੂਲੇ, ਜਾਂ

(ii) ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਜਾਂ ਹਾਲਾਤ, ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼, ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਮਿਆਦ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਾਲਾਤ ਜਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਾਰਮੂਲੇ।

(4) ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਇਨ ਕੌਂਸਲ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

(ੳ) ਧਾਰਾ 21.1 (1) ਵਿੱਚ "ਭੰਗ ਨਿਯੰਤਰਣ ਮਿਤੀ" ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ

(ਅ) *ਭੰਗ ਕੰਟਰੋਲ ਮਿਤੀ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਐਕਟ* ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਲਈ ਧਾਰਾ 21.1 (2) ਅਤੇ (4) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ।

ਭਾਗ 7 — ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਪਰਿਣਾਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧ

"ਸਾਬਕਾ ਐਕਟ" ਦਾ ਅਰਥ

98 ਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ, "ਸਾਬਕਾ ਐਕਟ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ *ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਐਕਟ*, RSBC 1996, c. 406।

ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

99 [ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 2006-35-113।]

ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ: ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

100 (1) ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 23 [ਸ਼ਰਤ ਨਿਰੀਖਣ: ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ] ਅਤੇ 24 [ਰਿਪੋਰਟ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਨਤੀਜੇ] 1 ਜਨਵਰੀ, 2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਿਵਾਏ ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ।

(2) ਜੇਕਰ, 1 ਜਨਵਰੀ, 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਉਸ ਉਪ-ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਧਾਰਾ 23 (2) ਤੋਂ (6) ਅਤੇ 24 ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ।

ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

101-102 [ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 2006-35-113।]

ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ: ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ

103 ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਨਿਯਮ

104 (1) ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਇਨ ਕੌਂਸਲ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਤੋਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂ ਸਲਾਹਯੋਗ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿਯਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

(2) [ਖਰਚ ਕੀਤਾ। 2002-78-104 (2)।]

(3) ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਇਨ ਕੌਂਸਲ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂ ਸਲਾਹਯੋਗ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਪਬੰਧ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੋਧਣ ਜਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੋਧਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

104.1 [ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 2023-47-105।]

ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

104.2 [ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ। 2026-12-19 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।]

ਤਬਦੀਲੀ — ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ

104.3 (1) ਜੇਕਰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਇਹ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ ਖਾਲੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਸਿਵਾਏ

(ੳ) ਜੇਕਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਇੱਕ ਸਬਲੀਜ਼ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ,

(ਅ) ਜੇਕਰ ਧਾਰਾ 97 (2) (a.1) ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਾਲਾਤ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ

(ੲ) ਜੇਕਰ, ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ,

(i) ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨਾਲ, ਜਾਂ

(ii) ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਕਾਈ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

(2) ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਧਾਰਾ 44 ਅਤੇ 55 ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।

ਖਰਚ ਕੀਤਾ

105-116 [ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਰੱਦ। ਖਰਚ। 2002-78-105 ਤੋਂ 116।]

ਸ਼ੁਰੂਆਤ

117 ਇਹ ਐਕਟ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਇਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।